红色：表示重难点/蓝色：表示易错点/绿色：表示理解点

第一章 企业所得税

【考点 1】税收优惠

1. 各国普遍注重对税收优惠政策的应用，不仅采用直接减免税政策，更注重应用间接的优惠政策。

间接优惠主要方法有：

（1）**税收抵免**，主要包括投资抵免和国外税收抵免两种形式；

（2）**税收豁免**，包括豁免期和豁免税收项目；

（3）**加速折旧**。

2. 各国所得税优惠的一个共同特点是淡化区域优惠，突出行业优惠和产业优惠。

【考点 2】纳税义务人

（一）居民企业与非居民企业的征税对象

类型	判定标准	纳税义务	
（2）非居民企业	①依外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所	有限	a. 来源于境内所得 b. 发生境外但与境内机构、场所有实际联系的所得
	②在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得		来源于境内所得

（二）所得来源地的确定

所得类型		来源地确定
（1）销售货物		交易发生地
（2）提供劳务		劳务发生地
（3）转让财产	①不动产转让	不动产所在地
	②动产转让	转让动产的机构所在地
	③权益性投资资产	被投资企业所在地
（4）股息、红利等权益性投资		分配所得的企业所在地
（5）利息		负担、支付所得的企业/机构、场

（6）租金	所所在地确定/负担、支付所得的个人的住所地
（7）特许权使用费	

（三）税率

种类	税率	适用范围
基本税率	25%	（1）居民企业 （2）在中国境内设有机构、场所且所得与机构、场所有关联的非居民企业
优惠税率	20%	符合条件的小型微利企业
	15%	国家重点扶持的高新技术企业；技术先进型服务企业；符合条件的从事污染防治的第三方企业等
扣缴义务人代扣代缴	10%	（1）在中国境内未设立机构、场所的非居民企业 （2）虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所无实际联系的非居民企业

【考点 3】收入总额

1. 企业的收入总额包括以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入。

2. 收入的货币形式：现金、存款、应收账款、应收票据、准备持有至到期的债券投资以及债务的豁免等。

3. 收入的非货币形式：包括固定资产、生物资产、无形资产、股权投资、存货、不准备持有至到期的债券投资、劳务以及有关权益等。

4. 非货币形式收入应当按照公允价值确定收入额。

【考点 4】特殊收入的确认

1. 分期收款方式销售货物：合同约定的收款日期确认收入实现。

2. 企业受托加工制造大型机械设备、船舶、飞机，以及从事建筑、安装、装配工程业务或者提供其他劳务等：持续时间超过 12 个月的，按照纳税年度内完工进度或完成工作量确认收入实现。

3. 产品分成：分得产品的日期按产品公允价值确定收入实现

4. 非货币性资产交换，将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等：视同销售货物、转让财产或者提供劳务。

【考点 5】处置资产收入的确认

1. **内部处置资产：不确认收入**

（1）将资产用于生产、制造、加工另一产品

（2）改变资产形状、结构或性能

（3）改变资产用途（如，自建商品房转为自用或经营）

（4）将资产在总机构及其分支机构之间转移（限于境内）

（5）上述两种或两种以上情形的混合；

（6）其他不改变资产所有权属的用途。

2. **移送他人：按视同销售确认收入**

（1）用于市场推广或销售

（2）用于交际应酬

（3）用于职工奖励或福利

（4）用于股息分配
（5）用于对外捐赠
（6）其他改变资产所有权属的用途
企业发生上述第（1）至（6）项规定情形的，除另有规定外，应按照被移送资产的公允价值确定销售收入。

【考点 6】相关收入实现的确认

1. 托收承付方式，办妥**托收手续**时
2. 预收款方式，**发出商品**时
3. 需要安装和检验，购买方接受商品及安装和检验完毕时；如果安装程序比较简单，可在发出商品时
4. 支付手续费方式委托代销，收到**代销清单**时
5. 售后回购符合收入确认条件，销售的商品按售价确认收入，回购的商品作为购进商品处理。不符合销售收入确认条件：收到的款项确认为负债，回购价格大于原售价的，差额在回购期间确认利息费用
6. 以旧换新，**销售商品按收入确认条件确认收入，回收商品作为购进商品处理**
7. 商业折扣，扣除商业折扣后金额；现金折扣，扣除现金折扣前金额确定收入金额，现金折扣在实际发生时作为财务费用扣除。销售折让，发生当期冲减当期销售商品收入。
8. 提供劳务收入

（1）**安装费**，根据安装完工进度确认收入。安装工作是商品销售附带条件的，安装费在确认商品销售实现时确认。
（2）**宣传媒介收费**，相关的广告或商业行为出现于公众面前时确认。广告的制作费，根据制作完工进度确认收入。
（3）**软件费**，为特定客户开发软件的，根据开发的完工进度确认。
（4）**服务费**，含在商品售价内可区分的服务费，在提供服务期间分期确认。
（5）**艺术表演**、招待宴会和其他特殊活动收费，在相关活动发生时确认。收费涉及几项活动的，预收的款项应合理分配给每项活动，分别确认。
（6）**会员费**，只有会籍，其他服务或商品另收费的取得该会员费时确认。入会员后，不再付费或以低于非会员的价格取得销售的商品或提供的服务，会员费应在整个受益期内分期确认。
（7）**特许权费**，提供设备和其他有形资产的特许权费，在交付资产或转移资产所有权时确认；提供初始及后续服务的特许权费，在提供服务时确认
（8）**劳务费**，长期为客户提供重复的劳务收取的劳务费，在相关劳务活动发生时确认。

9. 买一赠一，不属于捐赠，将总的销售金额按各商品公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入。
10. 企业取得财产（包括各类资产、股权、债权等）转让收入、债务重组收入、接受捐赠收入、无法偿付的应付款收入等，不论是以货币形式还是非货币形式体现，除另有规定外，均应一次性计入确认收入的年度计算缴纳企业所得税。

【考点 7】不征税收入和免税收入

（一）**不征税收入**

1. 财政拨款，**是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。**

财政资金：是指企业取得的来源于政府及其有关部门的财政补助、补贴、贷款贴息，以及其他各类财政专项资金，包括直接减免的增值税和即征即退、先征后退、先征后返的各种税收，但**不包括企业按规定取得的出口退税款**。

2.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金。
3.国务院规定的其他不征税收入，是指企业取得的，由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金。
企业的不征税收入用于支出所形成的费用，不得在计算企业所得税时扣除；企业的不征税收入用于支出所形成的资产，其计算的折旧、摊销不得在计算应纳税所得额时扣除。
4.企业取得的不征税收入，应按照《财政部国家税务总计关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》（财税〔2011〕70 号）的规定进行处理。凡未按照文件规定进行管理的，应作为企业应税收入计入应纳税所得额，依法缴纳企业所得税。
5.对社保基金取得的直接股权投资收益、股权投资基金收益，作为企业所得税不征税收入。
（二）**免税收入**
1.国债利息收入：企业因购买国债所得的利息收入，免征企业所得税。
国债利息收入（免税）
国债转让收益（纳税）
2.符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性收益。
是指居民企业直接投资于其他居民企业的投资收益。
3.在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益。
上述免税的投资收益都不包括连续持有居民企业公开发行并上市流通的股票不足 12 个月取得的投资收益。
4.符合条件的非营利组织的收入，不包括非营利组织从事营利性活动取得的收入，但国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
5.对企业取得的 2009 年及以后年度发行的地方政府债券利息所得，免征企业所得税。

【考点 8】其他收入情形的企业所得税处理

（一）**企业接收政府和股东划入资产**的所得税处理
1.企业接收政府划入资产的处理
（1）县级以上人民政府（包括政府有关部门，下同）将国有资产明确以股权投资方式投入企业：作为国家资本金（包括资本公积）处理。
（2）县级以上人民政府将国有资产无偿划入企业，凡指定专门用途并按规定进行管理：不征税收入。
（3）上述以外情形：政府确定的接收价值计入当期收入总额计税。
2.企业接收股东划入资产的处理
（1）企业接收股东划入资产（包括股东赠与资产、上市公司在股权分置改革过程中接收原非流通股股东和新非流通股股东赠与的资产、股东放弃本企业的股权，下同），凡合同、协议约定作为资本金（包括资本公积）且在会计上已作实际处理的：不计入企业收入总额，按公允价值确定该项资产的计税基础。
（2）企业接收股东划入资产，凡作为收入处理的：按公允价值计入收入总额，同时按公允价值确定该项资产的计税基础。
（二）**企业混合性投资业务**的所得税处理
1.企业混合性投资业务，是指兼具权益和债权双重特性的投资业务。
同时符合下列条件的混合性投资业务，按第 2 条规定进行企业所得税处理：
（1）被投资企业接受投资后，需要按投资合同或协议约定的利率定期支付利息（或定期支付保底利息、固定利润、固定股息，下同）；
（2）有明确的投资期限或特定的投资条件，并在投资期满或者满足特定投资条件后，被投资企业需要赎回投资或偿还本金；

（3）投资企业对**被投资企业净资产不拥有所有权**；
（4）投资企业**不具有选举权和被选举权**；
（5）投资企业**不参与被投资企业日常生产经营活动**。
2.混合性投资业务所得税处理：
（1）**投资企业**：应于被投资企业应付利息的日期，确认收入的实现并计入当期应纳税所得额。
（2）**被投资企业**：应于应付利息的日期，确认利息支出，按“非金融企业向非金融企业借款利息支出”的规定进行税前扣除。
（3）对于被投资企业赎回的投资，投资双方应于赎回时将赎价与投资成本之间的差额确认为债务重组损益，分别计入当期应纳税所得额。
3.境外投资者在境内从事混合性投资业务，满足上述第 1 条所列混合性投资业务条件的，可以按照上述第 2 条的规定进行企业所得税处理，但同时符合以下两种情形的除外；
（1）该境外投资者与境内被投资企业构成关联关系；
（2）境外投资者所在国家（地区）将该项投资收益认定为权益性投资收益，且不征收企业所得税。
同时符合上述第（1）项和第（2）项规定情形的，境内被投资企业向境外投资者支付的利息应视为股息，不得进行税前扣除。

【考点 9】可转换债券转换为股权投资的税务处理

1.**购买方**企业的税务处理。
（1）购买方企业购买可转换债券，在其持有期间按照约定利率取得的利息收入，应当依法申报缴纳企业所得税。
（2）购买方企业可转换债券转换为股票时，将应收未收利息一并转为股票的，该应收未收利息即使会计上未确认收入，税收上也应当作为当期利息收入申报纳税；转换后以该债券购买价、应收未收利息和支付的相关税费为该股票投资成本。
2.**发行方**企业的税务处理。
（1）发行方企业发生的可转换债券的利息，按照规定在税前扣除。
（2）发行方企业按照约定将购买方持有的可转换债券和应付未付利息一并转为股票的，其应付未付利息视同已支付，按照规定在税前扣除。

【考点 10】扣除原则和范围

（一）税前扣除项目的原则
1.**权责发生制原则**
属于当期的收入和费用，不论款项是收付，均作为当期的收入和费用；不属于当期的收入和费用，即使款项已经在当期收付，均不作为当期的收入和费用。
2.**配比原则**
指企业发生的费用应当与收入配比扣除。除特殊规定外，企业发生的费用不得提前或滞后申报扣除。
3.**合理性原则**
符合生产经营活动常规，应当计入当期损益或者有关资产成本的必要和正常的支出。
（二）扣除项目的范围

项目	基本内容
（1）成本	销售成本、销货成本、业务支出以及其他耗费

（2）费用	销售费用、管理费用和财务费用	
（3）税金	不得扣除	允许抵扣的增值税、企业所得税
	准予扣除的税金	其他税金

项目	基本内容
（4）损失	①准予扣除的损失 正常生产经营过程中的合理损失以及自然灾害等不可抗力造成的损失以及其他损失 ②损失金额的计算——净损失 准予扣除的损失＝企业发生的损失－责任人赔偿－保险赔款 ③损失资产收回的税务处理 企业已经作为损失处理的资产，在以后纳税年度又全部收回或部分收回时，应当计入当期收入。
（5）其他支出	

（三）扣除项目及其标准

1.工资、薪金支出：企业发生的合理的工资薪金支出准予据实扣除。

（1）工资、薪金，是指企业每一纳税年度支付给在本企业任职或者受雇的员工的所有现金或者非现金形式的劳动报酬，包括**基本工资、奖金、津贴、补贴、年终加薪、加班工资，以及与任职或者受雇有关的其他支出。**

（2）属于国有性质的企业，其工资、薪金，**不得超过**政府有关部门给予的**限定数额**；超过部分，不得计入企业工资、薪金总额，也不得在计算企业应纳税所得额时扣除。

（3）企业因雇佣季节工、临时工、实习生、返聘离退休人员及接受外部劳务派遣用工，也属于企业任职或者受雇员工范畴。注意区分工资薪金与福利费：属于工资薪金支出，准予计入企业工资薪金总额的基数，作为计算其他各项相关费用扣除的依据。

（4）接受外部劳务派遣用工所实际发生的费用。

①接受外部劳务派遣用工：作为劳务费支出；

②直接支付给员工个人的费用：应作为工资薪金支出和职工福利费支出。其中属于工资薪金支出的费用，准予计入企业工资薪金总额的基数，作为计算其他各项相关费用扣除的依据。

2.职工福利费、工会经费、职工教育经费

按规定标准与实际数较小者扣除。标准为：

（1）企业实际发生的职工福利费支出，不超过工资薪金总额 14%的部分准予扣除。
企业职工福利费开支项目，如供暖费补贴、职工防暑降温费、职工困难补贴、职工食堂经费补贴、职工交通补贴等。
“工资、薪金总额”，是按规定实际发放的工资薪金总和，不包括企业的职工福利费、职工教育经费、工会经费以及养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金。（不包括三费和五险一金）
（2）企业拨缴的工会经费，不超过工资薪金总额 2%的部分准予扣除。
条件：企业拨缴的职工工会经费，不超过工资薪金总额 2%的部分，凭工会组织开具的《工会经费收入专用收据》在企业所得税税前扣除。
委托税务机关代收工会经费的，企业拨缴的工会经费也可凭合法、有效的工会经费代收凭据依法在税前扣除。
（3）企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额 8%的部分准予扣除，超过部分准予结转以后纳税年度扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。
3.职工社会保险费及相关保险费
（1）按照政府规定的范围和标准缴纳的“五险一金”，即基本**养老保险费**、基本**医疗保险费**、**失业保险费**、**工伤保险费**、**生育保险费**等基本社会保险费和**住房公积金**，准予扣除。
（2）为全体员工支付的补充养老保险费、补充医疗保险费：分别不超过工资总额 5%标准内部分准予扣除，超过部分，不予扣除。
（3）企业依照国家有关规定为特殊工种职工支付的人身安全保险费和符合国务院财政、税务主管部门规定可以扣除的商业保险费准予扣除。除此之外，企业为投资者或职工支付的商业保险费，不得扣除。
（4）按照规定缴纳的财产保险准予扣除。
（5）雇主责任险、公众责任险等保险费准予扣除。
4.利息费用
（1）非金融企业向金融企业借款的利息支出、金融企业的各项存款利息支出和同业拆借利息支出、企业经批准发行债券的利息支出：可据实扣除。
（2）非金融企业向非金融企业借款的利息支出：不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分可据实扣除，超过部分不许扣除。
（3）关联企业利息费用的扣除——双标准
企业从其关联方接受的债权性投资与权益性投资的比例超过规定标准而发生的利息支出，不得在计算应纳税所得额时扣除。
（4）企业向自然人借款的利息支出
①企业向股东或其他与企业有关联关系的自然人借款的利息支出，符合规定条件的，准予扣除。
②企业向除上述规定以外的内部职工或其他人员借款的利息支出，其借款情况同时符合以下条件的，其利息支出在不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分，准予扣除。
③企业向自然人借款的利息支出
a、**企业与个人之间的借贷是真实、合法、有效的，并且不具有非法集资目的或其他违反法律、法规的行为**；
b、企业与个人之间签订了借款合同。
（5）企业的投资者投资未到位发生利息支出的扣除问题
企业投资者在规定期限内未缴足其应缴资本额的，企业对外借款所发生的利息，相当于实缴资本额与在规定期限内应缴资本额的差额应计付的利息，其不属于企业的合理支出，应由企业的投资者负担，不得在计算应纳税所得额时扣除。

具体计算不得扣除的利息，应以企业一个年度内每一账面实收资本与借款余额保持不变的期间作为一个计算期，公式为：

企业每一计算期不得扣除的借款利息

＝该期间未缴足注册资本额×利率×该期间月份数÷12

企业一个年度内不得扣除的借款利息总额为该年度内每一计算期不得扣除的借款利息额之和。

5. 借款费用

（1）企业在生产经营活动中发生的合理的不需要资本化的借款费用，准予扣除。

（2）企业为购置、建造固定资产、无形资产和经过 12 个月以上的建造才能达到预定可销售状态的存货发生借款的，在有关资产购置、建造期间发生的合理的借款费用，应予以资本化，作为资本性支出计入有关资产的成本；有关资产交付使用后发生的借款利息，可在发生当期扣除

（3）通过发行债券、取得贷款等方式融资发生的合理费用支出，符合资本化条件的计入相关资产成本，不符合资本化条件的作为财务费用，准予在企业所得税前据实扣除。

（4）企业以本企业为主体联合其他企业、单位、个人合作或合资开发房地产项目，且该项目未成立独立法人公司，凡开发合同或协议中约定分配项目利润的，企业应将该项目形成的营业利润额并入当期应纳税所得额统一申报缴纳企业所得税，不得在税前分配该项目的利润。同时不能因接受投资方投资额而在成本中摊销或在税前扣除相关利息支出。

6. 汇兑损失

企业在货币交易中，以及纳税年度终了时将人民币以外的货币性资产、负债按照期末即期人民币汇率中间价折算为人民币时产生的汇兑损失，除已经计入有关资产成本以及与向所有者进行利润分配相关的部分外，准予扣除。

7. 业务招待费

（1）企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，按照实际发生额的 60％扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的 5‰。

（2）税法税前限额扣除——扣除 2 个扣除标准中的较小者：

当年销售（营业）收入×5‰；实际发生额×60%。

8. 广告费和业务宣传费

（1）税法限额税前扣除

一般不超过当年销售（营业）收入 15%的部分，准予扣除；

限额比率为 30%扣除行业：化妆品制造与销售、医药制造、饮料制造（不含酒类制造）

（2）超过限额标准部分，准予结转以后纳税年度扣除。

（3）企业筹建期间，发生的广告费、业务宣传费，按实际发生额计入筹办费，按规定税前扣除。

（4）烟草企业的烟草广告费和业务宣传费支出，一律不得在计算应纳税所得额时扣除。

9. 环境保护专项资金

企业依照法律、行政法规有关规定提取的用于环境保护、生态恢复等方面的专项资金准予扣除；上述专项资金提取后改变用途的，不得扣除。

10. 租赁费：从承租方角度

方式	租赁费	租入固定资产折旧费
经营租赁	按照租赁期限均匀扣除	不得计提折旧，不扣折旧费
融资租赁	不得扣除	计提折旧，扣折旧费

11. 劳动保护费

企业发生的合理的劳动保护支出，准予扣除。
根据其工作性质和特点，由企业统一制作并要求员工工作时统一着装所发生的工作服饰费用，准予税前扣除。
12.公益性捐赠支出
（1）公益性捐赠，是指企业通过公益性社会团体或者县级（含县级）以上人民政府及其部门，用于《中华人民共和国公益事业捐赠法》规定的公益事业的捐赠。
（2）企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额 12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除；超过年度利润总额 12%的部分，准予结转以后 3 年内在计算应纳税所得额时扣除，在扣除时应先扣除以前年度结转的捐赠支出，再扣除当年发生的捐赠支出。
13.总机构分摊的费用
非居民企业在中国境内设立的机构、场所，就其中国境外总机构发生的与该机构、场所生产经营有关的费用，能够提供总机构出具的费用汇集范围、定额、分配依据和方法等证明文件，并合理分摊的，准予扣除。
14.准予扣除的其他项目
如会员费、合理的会议费、差旅费、违约金、诉讼费用等。
15.手续费及佣金支出
（1）保险企业
发生与其经营活动有关的手续费及佣金支出，不超过当年全部保费收入扣除退保金等后余额的 18%（含本数）的部分，在计算应纳税所得额时准予扣除；超过部分，允许结转以后年度扣除。
（2）电信企业
在发展客户、拓展业务等过程中，向经纪人、代办商支付手续费及佣金的，其实际发生的相关手续费及佣金支出，不超过企业当年收入总额 5%的部分，准予在企业所得税前据实扣除。
电信企业手续费及佣金支出，仅限于电信企业在发展客户、拓展业务等过程中因委托销售电话入网卡、电话充值卡所发生的手续费及佣金支出。
（3）其他企业
①按与具有合法经营资格中介服务机构或个人（不含交易双方及其雇员、代理人和代表人等）所签订服务协议或合同确认的收入金额的 5%计算限额。
②企业委托境外机构销售开发产品的，其支付境外机构的销售费用（含佣金或手续费）不超过委托销售收入 10%的部分，准予据实扣除。
（4）其他规定
①除委托个人代理外，企业以现金等非转账方式支付的手续费及佣金不得在税前扣除。
②企业为发行权益性证券支付给有关证券承销机构的手续费及佣金不得在税前扣除。
③企业不得将手续费及佣金支出计入回扣、业务提成、返利、进场费等费用。
④企业已计入固定资产、无形资产等相关资产的手续费及佣金支出，应当通过折旧、摊销等方式分期扣除，不得在发生当期直接扣除。
⑤企业支付的手续费及佣金不得直接冲减服务协议或合同金额，并如实入账。
⑥从事代理服务、主营业务收入为手续费、佣金的企业（如证券、期货、保险代理等企业），其为取得该类收入而实际发生的营业成本（包括手续费及佣金支出），准予在企业所得税前据实扣除。
16.航空企业空勤训练费、核电厂操纵员培训费
航空企业实际发生的飞行员养成费、飞行训练费、乘务训练费、空中保卫员训练费等空勤训练费用，根据规定，可以作为航空企业运输成本在税前扣除。
核力发电企业为培养核电厂操纵员发生的培养费用，依据规定，可作为企业的发电成本在税

前扣除。

企业应将核电厂操纵员培养费与员工的职工教育经费严格区分，单独核算，员工实际发生的职工教育经费支出不得计入核电厂操纵员培养费直接扣除。

17. 保险公司缴纳的保险保障基金

（1）保险公司有下列情形之一的，其缴纳的保险保障基金不得在税前扣除：

①财产保险公司的保险保障基金余额达到公司总资产 6%的。

②人身保险公司的保险保障基金余额达到公司总资产 1%的。

（2）其他规定

①保险公司按国务院财政部门的相关规定提取的未到期责任准备金、寿险责任准备金、长期健康险责任准备金、已发生已报案未决赔款准备金和已发生未报案未决赔款准备金，准予在税前扣除。

18. 关于居民企业实行股权激励计划有关企业所得税的税务处理

①对股权激励计划实行后**立即可以行权**的，上市公司可以根据实际行权时该股票的公允价格与激励对象实际行权支付价格的差额和数量，计算确定作为当年上市公司工资、薪金支出，依照税法规定进行税前扣除。

②对股权激励计划实行后，**需待一定服务年限**或者达到规定业绩条件(以下简称等待期)方可行权的。上市公司等待期内会计上计算确认的相关成本费用，不得在对应年度计算缴纳企业所得税时扣除。在股权激励计划可行权后，上市公司方可根据该股票实际行权时的公允价格与当年激励对象实际行权支付价格的差额及数量，计算确定作为当年上市公司工资、薪金支出，依照税法规定进行税前扣除。

19. 以前年度发生应扣未扣支出

（1）以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出，专项申报及说明后，准予追补至该项目发生年度计算扣除，但追补确认期限不得超过 5 年。

（2）上述原因多缴的税款，可在追补确认年度企业所得税应纳税款中抵扣，不足抵扣的，可以向以后年度递延抵扣或申请退税。

（3）亏损企业追补确认以前年度未在企业所得税前扣除的支出，或盈利企业经过追补确认后出现亏损的，应首先调整该项支出所属年度的亏损额，然后再按照弥补亏损的原则计算以后年度多缴的企业所得税款，并按上述规定处理。

20. 金融企业贷款损失准备金企业所得税税前扣除政策

自 2019 年 1 月 1 日起，政策性银行、商业银行、财务公司、城乡信用社和金融租赁公司等金融企业（涉农贷款和中小企业贷款除外）提取的贷款损失准备金的企业所得税税前扣除政策如下：

（1）准予税前提取贷款损失准备金的贷款资产范围：

①贷款（含抵押、质押、保证、信用等贷款）；

②银行卡透支、贴现、信用垫款（含银行承兑汇票垫款、信用证垫款、担保垫款等）、进出口押汇、同业拆出、应收融资租赁款等各项具有贷款特征的风险资产；

③由金融企业转贷并承担对外还款责任的国外贷款，包括国际金融组织贷款、外国买方信贷、外国政府贷款、日本国际协力银行不附条件贷款和外国政府混合贷款等资产。

（2）金融企业准予当年税前扣除的贷款损失准备金计算公式如下：

准予当年税前扣除的贷款损失准备金＝本年末准予提取贷款损失准备金的贷款资产余额×1%－截至上年末已在税前扣除的贷款损失准备金的余额

金融企业按上述公式计算的数额如为负数，应当相应调增当年应纳税所得额。

（3）金融企业的委托贷款、代理贷款、国债投资、应收股利、上交央行准备金以及金融企

业剥离的债权和股权、应收财政贴息、央行款项等不承担风险和损失的资产，不得提取贷款损失准备金在税前扣除。

（4）金融企业发生的符合条件的贷款损失，应先冲减已在税前扣除的贷款损失准备金，不足冲减部分可据实在计算当年应纳税所得额时扣除。

（四）税前扣除凭证

1.分类

税前扣除凭证按照来源分为内部凭证和外部凭证：

（1）内部凭证是指企业自制用于成本、费用、损失和其他支出核算的会计原始凭证。内部凭证的填制和使用应当符合国家会计法律、法规等相关规定。

（2）外部凭证是指企业发生经营活动和其他事项时，从其他单位、个人取得的用于证明其支出发生的凭证，包括但不限于发票（包括纸质发票和电子发票）、财政票据、完税凭证、收款凭证、分割单等。

3.未取得发票、其他外部凭证或取得不合规凭证的处理

（1）企业取得私自印制、伪造、变造、作废、开票方非法取得、虚开、填写不规范等不符合规定的发票（以下简称“不合规发票”），以及取得不符合国家法律、法规等相关规定的其他外部凭证（以下简称“不合规其他外部凭证”），不得作为税前扣除凭证。

（2）企业应当取得而未取得发票、其他外部凭证或者取得不合规发票、不合规其他外部凭证的，若支出真实且已实际发生，应当在当年度汇算清缴期结束前，要求对方补开、换开发票、其他外部凭证。补开、换开后的发票、其他外部凭证符合规定的，可以作为税前扣除凭证。

（3）企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中，因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的，可凭以下资料证实支出真实性后，其支出允许税前扣除：

①**无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料**（包括市场主体注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料）；

②**相关业务活动的合同或者协议**；

③**采用非现金方式支付的付款凭证**；

④货物运输的证明资料；

⑤货物入库、出库内部凭证；

⑥企业会计核算记录以及其他资料。

其中，**第①项至第③项为必备资料**。

【考点 11】不得扣除的项目

1.向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项。

2.企业所得税税款。

3.税收滞纳金，是指纳税人违反税收法规，被税务机关处以的滞纳金。

4.罚金、罚款和被没收财物的损失，是指纳税人违反国家有关法律、法规规定，被有关部门处以的罚款，以及被司法机关处的以罚金和被没收财物。

5.符合规定的**公益性捐赠以外**的捐赠支出。

6.**赞助支出**，是指企业发生的与生产经营活动无关的各种非广告性质支出。

7.未经核定的准备金支出，指不符合国务院财政、税务主管部门规定的各项资产减值准备、风险准备等准备金支出。

8.企业之间支付的管理费、企业内营业机构之间支付的租金和特许权使用费，以及非银行企业内营业机构之间支付的利息，不得扣除。

9.与**取得收入无关**的其他支出。

【考点 12】固定资产的税务处理

固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过 12 个月的非货币性资产。

（一）**下列固定资产不得计算折旧扣除**：

1. **房屋、建筑物以外**未投入使用的固定资产；
2. 以**经营租赁方式租入**的固定资产；
3. 以**融资租赁方式租出**的固定资产；
4. 已足额提取折旧仍继续使用的固定资产；
5. 与经营活动无关的固定资产；
6. 单独估价作为固定资产入账的土地；
7. 其他不得计算折旧扣除的固定资产。

（二）固定资产折旧的计提方法

1. 固定资产投入使用月份的次月起计算折旧；停止使用的固定资产，应当自停止月份的次月起停止计算折旧。
2. 预计净残值一经确定，不得变更。
3. 直线法计算折旧，准予扣除。
4. 需加速折旧的，可以缩短折旧年限或者采取加速折旧的方法。

（三）固定资产折旧的计提年限

除另有规定外，固定资产计算折旧的最低年限如下：

1. 房屋、建筑物，为 20 年；
2. 飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为 10 年；
3. 与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为 5 年；
4. 飞机、火车、轮船以外的运输工具，为 4 年；
5. 电子设备，为 3 年。

（四）固定资产折旧的企业所得税处理

1. **会计折旧年限＜税法折旧年限**

折旧应按税法折旧年限计算扣除，其按会计折旧年限计提的折旧高于按税法规定的最低折旧年限计提的折旧部分，应调增当期应纳税所得额；会计折旧年限已期满且会计折旧已提足，但税法规定的最低折旧年限尚未到期且税收折旧尚未足额扣除，其未足额扣除的部分准予在剩余的税收折旧年限继续按规定扣除。

2. **会计折旧年限＞税法折旧年限**

折旧应按会计折旧年限计算扣除，另有规定除外。

3. 企业按会计规定提取的固定资产减值准备，不得税前扣除，其折旧仍按税法规定的固定资产计税基础计算扣除。
4. 企业按税法规定实行加速折旧的，其按加速折旧办法计算的折旧额可全额在税前扣除。
5. 石油天然气开采企业在计提油气资产折耗(折旧)时，由于会计与税法规定计算方法不同导致的折耗(折旧)差异，应按税法规定进行纳税调整。
6. 企业购买的文物、艺术品用于收藏、展示、保值增值的，作为投资资产进行税务处理。文物、艺术品资产在持有期间，计提的折旧、摊销费用，不得税前扣除。
7. 对单价 500 万元以上，最低折旧年限为 4 年、5 年、10 年的设备、器具，适用按一定比例一次性税前扣除政策的中小微企业，单位价值的 50%按规定在剩余年度计算折旧进行税前扣除。

【考点 14】无形资产的税务处理

1. 无形资产摊销的范围

下列无形资产不得计算摊销费用扣除：

（1）自行开发的支出已在计算应纳税所得额时扣除的无形资产。

（2）自创商誉。

（3）与经营活动无关的无形资产。

（4）其他不得计算摊销费用扣除的无形资产。

提示：

外购商誉的支出，在企业整体转让或者清算时，准予扣除。

2.无形资产的摊销方法及年限

无形资产的摊销采取直线法计算。无形资产的摊销不得低于 10 年。

（1）作为投资或者受让的无形资产，有关法律规定或者合同约定了使用年限的，可以按照规定或者约定的使用年限分期摊销。

（2）企业外购的软件，凡符合固定资产或无形资产确认条件的，可以按照固定资产或无形资产进行核算，其折旧或摊销年限可以适当缩短，最短可为 2 年（含）。

【考点 15】长期待摊费用的税务处理

在计算应纳税所得额时，企业发生的下列支出作为长期待摊费用，按照规定摊销的，准予扣除。

1.已足额提取折旧的固定资产的改建支出。

2.租入固定资产的改建支出。

3.固定资产的大修理支出，同时符合：

（1）修理支出达到取得固定资产时的计税基础 50%以上。

（2）修理后固定资产的使用年限延长 2 年以上。

4.其他。其他应当作为长期待摊费用的支出，自支出发生月份的次月起，分期摊销，摊销年限不得低于 3 年。

【考点 16】资产及资产损失的概念

1.准予在企业所得税税前扣除的资产损失包括：

（1）**实际资产损失：**企业在实际处置、转让资产过程中发生的合理损失。

（2）**法定资产损失：**企业虽未实际处置、转让资产，但按规定条件计算确认的损失。

2.企业以前年度发生的资产损失未能在当年税前扣除的，按规定向税务机关说明并进行专项申报扣除。其中：

（1）实际资产损失，准予追补至该项损失发生年度扣除，追补确认期限一般不超过五年，但因特殊原因形成（包括计划经济体制转轨过程中遗留、企业重组上市过程中因权属不清出现争议而未能及时扣除、因承担国家政策性任务而形成的以及政策定性不明确而形成的等）的资产损失经国家税务总局批准后可适当延长。

（2）法定资产损失应在申报年度扣除。

（3）企业因以前年度实际资产损失未在税前扣除而多缴的企业所得税税款，可在追补确认年度企业所得税应纳税款中予以抵扣，不足抵扣的，向以后年度递延抵扣。

（4）企业实际资产损失发生年度扣除追补确认损失后出现亏损的，应先调整资产损失发生年度的亏损额，再按弥补亏损的原则计算以后年度多缴的企业所得税税款，并进行相应的税务处理。

【考点 17】资产损失扣除政策

（一）企业清查出的**现金短缺减除责任人赔偿后**的余额，作为现金损失在计算应纳税所得额时扣除。

（二）企业将货币性资金存入**法定具有吸收存款职能的机构**，因该机构依法破产、清算，或者政府责令停业、关闭等原因，确实不能收回的部分，作为存款损失在计算应纳税所得额时

扣除。

（三）企业除贷款类债权外的应收、预付账款符合下列条件之一的，**减除可收回金额后**确认的无法收回的应收、预付款项，可以作为坏账损失在计算应纳税所得额时扣除：

1. 债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照，其**清算财产不足清偿的；**

2. 债务人死亡，或者依法被宣告失踪、死亡，**其财产或者遗产不足清偿的；**

3. 债务人**逾期 3 年以上未**清偿，且有确凿证据证明已**无力清偿债务的；**

4. 与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后，**无法追偿的；**

5. 因自然灾害、战争等不可抗力导致**无法收回**的；

6. 国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。

（四）企业经**采取所有可能的措施和实施必要的程序之后，**符合下列条件之一的贷款类债权，可以**作为贷款损失在计算应纳税所得额时扣除：**

1. 借款人和担保人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，并终止法人资格，或者已完全停止经营活动，被依法注销、吊销营业执照，对借款人和担保人进行追偿后，**未能收回**的债权；

2. 借款人死亡，或者依法被宣告失踪、死亡，依法对其财产或者遗产进行清偿，并对担保人进行追偿后，**未能收回**的债权；

3. 借款人遭受重大自然灾害或者意外事故，损失巨大且不能获得保险补偿，或者以保险赔偿后，确实无力偿还部分或者全部债务，对借款人财产进行清偿和对担保人进行追偿后，**未能收回**的债权；

4. 借款人触犯刑律，依法受到制裁，其财产不足归还所借债务，又无其他债务承担者，经追偿后确实**无法收回**的债权；

5. 由于借款人和担保人不能偿还到期债务，企业诉诸法律，经法院对借款人和担保人强制执行，借款人和担保人均无财产可执行，法院裁定执行程序终结或终止（中止）后，仍**无法收回**的债权；

6. 由于借款人和担保人不能偿还到期债务，企业诉诸法律后，经法院调解或经债权人会议通过，与借款人和担保人达成和解协议或重整协议，在借款人和担保人履行完还款义务后，**无法追偿**的剩余债权；

7. 由于上述（1）至（6）项原因借款人不能偿还到期债务，企业依法取得抵债资产，抵债金额小于贷款本息的差额，经追偿后仍**无法收回**的债权；

8. 开立信用证、办理承兑汇票、开具保函等发生垫款时，凡开证申请人和保证人由于上述（1）至（7）项原因，无法偿还垫款，金融企业经追偿后仍**无法收回**的垫款；

9. 银行卡持卡人和担保人由于上述（1）至（7）项原因，未能还清透支款项，金融企业经追偿后仍**无法收回**的透支款项；

10. 助学贷款逾期后，在金融企业确定的有效追索期限内，依法处置助学贷款抵押物（质押物），并向担保人追索连带责任后，**仍无法收回**的贷款；

11. **经国务院专案批准核销的贷款类债权；**

12. 国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。

（五）企业的股权投资符合下列条件之一的，减除可收回金额后确认的**无法收回的股权投资，可以作为股权投资损失在计算应纳税所得额时扣除：**

1. 被投资方依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照的；

2. 被投资方财务状况**严重恶化，**累计发生**巨额亏损，**已连续**停止经营 3 年以上，**且无**重新恢复经营改组计划的；**

3. 对被投资方**不具有控制权，**投资期限**届满或**者投资期限**已超过 10 年，**且被投资单位因**连续 3 年经营亏损导致资不抵债的；**

4.被投资方财务状况严重恶化，累计发生巨额亏损，已完成清算或清算期超过 3 年以上的；
5.国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。
（六）对企业盘亏的固定资产或存货，以该固定资产的账面净值或存货的成本减除责任人赔偿后的余额，作为固定资产或存货盘亏损失在计算应纳税所得额时扣除。
（七）对企业毁损、报废的固定资产或存货，以该固定资产的账面净值或存货的成本减除残值、保险赔款和责任人赔偿后的余额，作为固定资产或存货毁损、报废损失在计算应纳税所得额时扣除。
（八）对企业被盗的固定资产或存货，以该固定资产的账面净值或存货的成本减除保险赔款和责任人赔偿后的余额，作为固定资产或存货被盗损失在计算应纳税所得额时扣除。
（九）企业因存货盘亏、毁损、报废、被盗等原因不得从增值税销项税额中抵扣的进项税额，可以与存货损失一起在计算应纳税所得额时扣除。
（十）企业在计算应纳税所得额时已经扣除的资产损失，在以后纳税年度全部或者部分收回时，其收回部分应当作为收入计入收回当期的应纳税所得额。
（十一）企业境内、境外营业机构发生的资产损失应分开核算，对境外营业机构由于发生资产损失而产生的亏损，不得在境内应纳税所得额时扣除。
（十二）企业对其扣除的各项资产损失，应当提供能够证明资产损失确属已实际发生的合法证据，包括具有法律效力的外部证据、具有法定资质的中介机构的经济鉴证证明、具有法定资质的专业机构的技术鉴定证明等。

【考点 18】资产损失税前扣除管理

（一）申报管理
1.企业资产损失申报的两种形式：清单申报和专项申报。
（1）**清单申报**方式要求企业按照会计核算科目对资产损失进行归类和汇总，然后编制汇总单并报送税务机关。在清单申报中，企业只需报告资产损失的总额，而不需要详细说明每种损失的具体情况。
（2）**专项申报**方式要求企业对每项资产损失逐项或逐笔报送申请报告，并附上相关的会计核算资料和其他纳税资料。
2.下列资产损失，应以清单申报的方式向税务机关申报扣除：
（1）企业在正常经营管理活动中，按照公允价格销售、转让、变卖非货币资产的损失；
（2）企业各项存货发生的正常损耗；
（3）企业固定资产达到或超过使用年限而正常报废清理的损失；
（4）企业生产性生物资产达到或超过使用年限而正常死亡发生的资产损失；
（5）企业按照市场公平交易原则，**通过各种交易场所、市场**等买卖债券、股票、期货、基金以及金融衍生产品等发生的损失。
上述以外的资产损失，应以专项申报的方式向税务机关申报扣除。企业无法准确判别是否属于清单申报扣除的资产损失，可以采取专项申报的形式申报扣除。
3.在中国境内跨地区经营的汇总纳税企业发生的资产损失，应按以下规定申报扣除：
（1）总机构及其分支机构发生的资产损失，除应按专项申报和清单申报的有关规定，向当地主管税务机关申报外，各分支机构同时还应上报总机构；
（2）总机构对各分支机构上报的资产损失，除税务机关另有规定外，应以清单申报的形式向当地主管税务机关进行申报；
（3）总机构将跨地区分支机构所属资产捆绑打包转让所发生的资产损失，由总机构向当地主管税务机关进行专项申报。
4.企业应当建立健全资产损失内部核销管理制度，及时收集、整理、编制、审核、申报、保存资产损失税前扣除证据材料，方便税务机关检查。

5.税务机关应按分项建档、分级管理的原则，建立企业资产损失税前扣除管理台账和纳税档案，及时进行评估。对资产损失金额较大或经评估后发现不符合资产损失税前扣除规定，或存有疑点、异常情况的资产损失，应及时进行核查。对有证据证明申报扣除的资产损失不真实、不合法的，应依法作出税收处理。

6.商业零售企业存货损失税前扣除规定

（1）商业零售企业存货因零星失窃、报废、废弃、过期、破损、腐败、鼠咬、顾客退换货等正常因素形成的损失，为存货正常损失，准予按会计科目进行归类、汇总，然后再将汇总数据以清单的形式进行企业所得税纳税申报，同时出具损失情况分析报告。

（2）商业零售企业存货因风、火、雷、震等自然灾害，仓储、运输失事，重大案件等非正常因素形成的损失，为存货非正常损失，应当以专项申报形式进行企业所得税纳税申报。

（3）存货单笔（单项）损失超过 500 万元的，无论何种因素形成的，均应以专项申报方式进行企业所得税纳税申报。

（二）资产损失确认证据

1.外部证据：

（1）司法机关的判决或者裁定；（2）公安机关的立案结案证明、回复；（3）工商部门出具的注销、吊销及停业证明；（4）企业的破产清算公告或清偿文件；（5）行政机关的公文；（6）专业技术部门的鉴定报告；（7）具有法定资质的中介机构的经济鉴定证明；（8）仲裁机构的仲裁文书；（9）保险公司对投保资产出具的出险调查单、理赔计算单等保险单据；（10）符合法律规定的其他证据。

2.内部证据：

（1）有关会计核算资料和原始凭证；（2）资产盘点表；（3）相关经济行为的业务合同；（4）企业内部技术鉴定部门的鉴定文件或资料；（5）企业内部核批文件及有关情况说明；（6）对责任人由于经营管理责任造成损失的责任认定及赔偿情况说明；（7）法定代表人、企业负责人和企业财务负责人对特定事项真实性承担法律责任的声明。

（三）相关资产损失的确认

1.企业逾期三年以上的应收款项在会计上已作为损失处理的，可以作为坏账损失，但应说明情况，并出具专项报告。

2.企业逾期一年以上，单笔数额不超过五万或者不超过企业年度收入总额万分之一的应收款项，会计上已经作为损失处理的，可以作为坏账损失，但应说明情况，并出具专项报告。

3.存货报废、毁损或变质损失该项损失数额较大的（指占企业该类资产计税成本 10%以上，或减少当年应纳税所得、增加亏损 10%以上，下同），纳税人留存备查自行出具的有法定代表人、主要负责人和财务负责人签章证实有关损失的书面申明。

4.企业对外提供与本企业生产经营活动有关的担保，因被担保人不能按期偿还债务而承担连带责任，经追索，被担保人无偿还能力，对无法追回的金额，比照《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》规定的应收款项损失进行处理。

与本企业生产经营活动有关的担保是指企业对外提供的与本企业应税收入、投资、融资、材料采购、产品销售等生产经营活动相关的担保。

5.**下列股权和债权不得作为损失在税前扣除**：

（1）债务人或者担保人有经济偿还能力，未按期偿还的企业债权；

（2）违反法律、法规的规定，以各种形式、借口逃废或悬空的企业债权；

（3）行政干预逃废或悬空的企业债权；

（4）企业未向债务人和担保人追偿的债权；

（5）企业发生非经营活动的债权；

（6）其他不应当核销的企业债权和股权。

6. 其他资产损失的确认

（1）企业将不同类别的资产捆绑（打包），以拍卖、询价、竞争性谈判、招标等市场方式出售，其出售价格低于计税成本的差额。

（2）企业正常经营业务因内部控制制度不健全而出现操作不当、不规范或因业务创新但政策不明确、不配套等原因形成的资产损失，应由企业承担的金额。

（3）企业因刑事案件原因形成的损失，应由企业承担的金额，或经公安机关立案侦查两年以上仍未追回的金额。

【考点 21】企业重组的一般性税务处理方法

（一）企业由法人转变为个人独资企业、合伙企业等非法人组织，或将登记注册地转移至中华人民共和国境外（包括港澳台地区），应视同企业进行清算、分配，股东重新投资成立新企业。企业的全部资产以及股东投资的计税基础均应以公允价值为基础确定。

（二）企业债务重组，相关交易的处理

1. 以非货币资产清偿债务，应当分解为转让相关非货币性资产、按非货币性资产公允价值清偿债务两项业务，确认相关资产的所得或损失。

2. 发生债权转股权的，应当分解为债务清偿和股权投资两项业务，确认有关债务清偿所得或损失。

3. 债务人应当按照支付的债务清偿额低于债务计税基础的差额，确认债务重组所得；债权人应当按照收到的债务清偿额低于债权计税基础的差额，确认债务重组损失。

4. 债务人的相关所得税纳税事项原则上保持不变。

（三）企业股权收购、资产收购重组交易的处理

1. 被收购方应确认股权、资产转让所得或损失；

2. 收购方取得股权或资产的计税基础应以公允价值为基础确定。

3. 被收购企业的相关所得税事项原则上保持不变

（四）企业合并

1. 合并企业应按公允价值确定接受被合并企业各项资产和负债的计税基础；

2. 被合并企业及其股东都应按清算进行所得税处理；

3. 被合并企业的亏损不得在合并企业结转弥补。

（五）企业分立

1. 被分立企业对分立出去资产应按公允价值确认资产转让所得或损失；

2. 分立企业应按公允价值确认接受资产的计税基础；

3. 被分立企业继续存在时，其股东取得的对价应视同被分立企业分配进行处理；

4. 被分立企业不再继续存在时，被分立企业及其股东都应按清算进行所得税处理；

5. 企业分立相关企业的亏损不得相互结转弥补。

【考点 22】企业重组的特殊性税务处理方法

（一）企业重组同时符合下列 5 个条件的，适用特殊性税务处理规定：

1. 具有合理的商业目的，且不以减少、免除或者推迟缴纳税款为主要目的。

2. 被收购、合并或分立部分的资产或股权比例符合规定的比例。

3. 企业重组后的连续 12 个月内不改变重组资产原来的实质性经营活动。

4. 重组交易对价中涉及股权支付金额符合规定比例。

5. 企业重组中取得股权支付的原主要股东，在重组后连续 12 个月内，不得转让所取得的股权。

（二）企业重组符合上述特殊性税务处理条件的，交易各方对其交易中的股权支付部分，可按以下规定进行特殊性税务处理：

（1）企业债务重组确认的应纳税所得额占该企业当年应纳税所得额 50%以上，可以在 5 个

纳税年度的期间内，均匀计入各年度的应纳税所得额。

（2）股权收购：收购企业购买的股权不低于被收购企业全部股权的 50%，且收购企业在该股权收购发生时的股权支付金额不低于其交易支付总额的 85%，可以选择按以下规定处理：

①被收购企业的股东：取得收购企业股权的计税基础，以被收购股权的原有计税基础确定。

②收购企业：取得被收购企业股权的计税基础，以被收购股权的原有计税基础确定。

③收购企业、被收购企业的原有各项资产和负债的计税基础和其他相关所得税事项保持不变。

（3）资产收购：受让企业收购的资产不低于转让企业全部资产的 50%，且受让企业在该资产收购发生时的股权支付金额不低于其交易支付总额的 85%，可以选择按以下规定处理：

①转让企业：取得受让企业股权的计税基础，以被转让资产的原有计税基础确定。

②受让企业：取得转让企业资产的计税基础，以被转让资产的原有计税基础确定。

（4）企业合并：企业股东在该企业合并发生时取得的股权支付金额不低于其交易支付总额的 85%，以及同一控制下且不需要支付对价的企业合并，可以选择按以下规定处理：

①合并企业接受被合并企业资产和负债的计税基础，以被合并企业的原有计税基础确定。

②被合并企业合并前的相关所得税事项由合并企业承继。

③可由合并企业弥补的被合并企业亏损的限额=被合并企业净资产公允价值×截至合并业务发生当年年末国家发行的最长期限的国债利率。

④被合并企业股东取得合并企业股权的计税基础，以其原持有的被合并企业股权的计税基础确定。

（5）企业分立：被分立企业所有股东按原持股比例取得分立企业的股权，分立企业和被分立企业均不改变原来的实质经营活动，且被分立企业股东在该企业分立发生时取得的股权支付金额不低于其交易支付总额的 85%，可以选择按以下规定处理：

①分立企业接受被分立企业资产和负债的计税基础，以被分立企业的原有计税基础确定。

②被分立企业已分立出去资产相应的所得税事项由分立企业承继。

③被分立企业未超过法定弥补期限的亏损额可按分立资产占全部资产的比例进行分配，由分立企业继续弥补。

④被分立企业的股东取得分立企业的股权（以下简称“新股”），如需部分或全部放弃原持有的被分立企业的股权（以下简称“旧股”），“新股”的计税基础应以放弃“旧股”的计税基础确定。如不需放弃“旧股”，则其取得“新股”的计税基础可从以下两种方法中选择确定：

直接将“新股”的计税基础确定为零；

或者以被分立企业分立出去的净资产占被分立企业全部净资产的比例先调减原持有的“旧股”的计税基础，再将调减的计税基础平均分配到“新股”上。

（6）重组交易各方按上述第（1）至（5）项规定对交易中股权支付暂不确认有关资产的转让所得或损失的，其非股权支付仍应在交易当期确认相应的资产转让所得或损失，并调整相应资产的计税基础。

非股权支付对应的资产转让所得或损失＝（被转让资产的公允价值－被转让资产的计税基础）×（非股权支付金额÷被转让资产的公允价值）

（三）企业发生涉及中国境内与境外之间（包括港、澳、台地区）的股权和资产收购交易，除应符合上述“1.适用特殊性税务处理的条件”外，还应同时符合下列条件，才可选择适用特殊性税务处理规定：

（1）非居民企业向其 100%直接控股的另一非居民企业转让其拥有的居民企业股权，没有因此造成以后该项股权转让所得预提税负担变化，且转让方非居民企业向主管税务机关书面承诺在 3 年（含 3 年）内不转让其拥有受让方非居民企业的股权。

（2）非居民企业向与其具有 100%直接控股关系的居民企业转让其拥有的另一居民企业股权。

（3）居民企业以其拥有的资产或股权向其 100％直接控股的非居民企业进行投资。
（4）财政部、国家税务总局核准的其他情形。

【考点 23】收入的税务处理

（一）企业代有关部门、单位和企业收取的各种基金、费用和附加等
1. 凡纳入开发产品价内或由企业开具发票的，全部确认为销售收入
2. 未纳入开发产品价内并由企业之外的其他收取部门、单位开具发票的，可作为代收代缴款项进行管理

（二）收入实现确认的具体规定：
1. 一次性全额收款
实际收讫价款或取得索取价款凭据（权利）之日。
2. **分期收款**
销售合同或协议约定的价款和付款日确认收入的实现。付款方提前付款的实际付款日确认收入的实现。
3. 银行按揭
销售合同或协议约定的价款确定收入额，其首付款应于实际收到日确认，余款在银行按揭贷款办理转账之日确认。

（三）**视同销售**
企业将开发产品用于捐赠、赞助、职工福利、奖励、对外投资、分配给股东或投资人、抵偿债务、换取其他企事业单位和个人的非货币性资产等行为，应视同销售，于开发产品所有权或使用权转移，或于实际取得利益权利时确认收入（或利润）的实现。确认收入（或利润）的方法和顺序为：
1. 按本企业近期或本年度最近月份同类开发产品市场销售价格确定；
2. 由主管税务机关参照当地同类开发产品市场公允价值确定；
3. 按开发产品的成本利润率确定。开发产品成本利润率不得低于 15%，具体比例由主管税务机关确定。

（四）企业销售未完工开发产品取得的收入，应先按预计计税毛利率分季（或月）计算出预计毛利额，计入当期应纳税所得额。开发产品完工后，企业应及时结算其计税成本并计算此前销售收入的实际毛利额，同时将其实际毛利额与其对应的预计毛利额之间的计入当年度企业本项目与其他项目合并计算的应纳税所得额。

（五）企业销售未完工开发产品的计税毛利率：
1. 开发项目位于**省、自治区、直辖市和计划单列市人民政府所在地城市城区和郊**区的不得低于 15％。
2. 开发项目位于**地级市城区及郊区**的不得低于 10％。
3. 开发项目位于**其他地区**的不得低于 5％。
4. 属于**经济适用房、限价房和危改房**的不得低于 3％。

（六）企业新建的开发产品在尚未完工或办理房地产初始登记、取得产权证前，与承租人签订租赁预约协议的，自开发产品交付承租人使用之日起，出租方取得的预租价款按租金确认收入的实现。

【考点 24】成本、费用扣除的税务处理

（一）基本规定
1. 企业在进行成本、费用的核算与扣除时，必须按规定区分期间费用和开发产品计税成本、已销开发产品计税成本与未销开发产品计税成本。
2. 企业发生的期间费用、已销开发产品计税成本、税金及附加、土地增值税准予当期按规定扣除。

3. 开发产品计税成本的核算应按有关计税成本核算方法的规定进行处理。
4. 已销开发产品的计税成本，按当期已实现销售的可售面积和可售面积单位工程成本确认。可售面积单位工程成本和已销开发产品的计税成本按下列公式计算确定：
（1）已销开发产品的计税成本=已实现销售的可售面积×可售面积单位工程成本
（2）可售面积单位工程成本=成本对象总成本÷成本对象总可售面积
5. 企业对尚未出售的已完工开发产品和按照有关法律、法规或合同规定对已售开发产品（包括共用部位、共用设施设备）进行日常维护、保养、修理等实际发生的维修费用，准予在当期据实扣除。
6. 企业将已计入销售收入的共用部位、共用设施设备维修基金按规定移交给有关部门、单位的，应于移交时扣除。
7. 企业在开发区内建造的会所、物业管理场所、电站、热力站、水厂、文体场馆、幼儿园等配套设施，按以下规定进行处理：
（1）属于非营利性且产权属于全体业主的，或无偿赠与地方政府、公用事业单位的，可将其为公共配套设施，其建造费用按公共配套设施费的有关规定进行处理。
（2）属于营利性的，或产权归企业所有的,或未明确产权归属的，或无偿赠与地方政府、公用事业单位以外其他单位的，应当单独核算其成本。除企业自用应按建造固定资产处理外，其他一律按建造开发产品进行处理。
8. 开发区内建造的邮电通讯、学校、医疗设施应单独核算成本，其中，由企业与国家有关业务管理部门、单位合资建设，完工后**有偿移交的**，国家有关业务管理部门、单位给予的经济补偿可**直接抵扣**该项目的**建造成本**，抵扣后的差额应调整当期应纳税所得额。
9. 银行按揭方式销售开发产品约定为购买方提供按揭贷款担保时向银行提供的保证金（担保金）不得从销售收入中减除，也不得作为费用在当期税前扣除，但实际发生损失时可据实扣除。
10. 委托境外机构销售开发产品的，其支付境外机构的销售费用（含佣金或手续费）**不超过**委托销售收入 10%的部分，准予据实扣除。
11. 利息支出的处理规定：
（1）企业为建造开发产品借入资金而发生的符合税收规定的借款费用，可按企业会计准则的规定进行归集和分配，其中属于财务费用性质的借款费用，**可直接在税前扣除**。
（2）企业集团或其成员企业统一向金融机构借款分摊集团内部其他成员企业使用的，借入方凡能出具从金融机构取得借款的证明文件，可以在使用借款的企业间合理的分摊利息费用，使用借款的企业分摊的合理利息**准予**在税前扣除。
12. 企业因国家无偿收回土地使用权而形成的损失，可作为财产损失按有关规定在税前扣除.
13. 企业开发产品（以成本对象为计量单位）整体报废或毁损，其净损失按有关规定审核确认后准予在税前扣除。
14. 企业开发产品转为**自用**的，其实际使用时间累计未超过 12 个月又销售的，不得在税前扣除折旧。

【考点 25】计税成本的核算方法

（一）开发产品计税成本支出的内容
1. 土地征用费及拆迁补偿费。包括契税、耕地占用税、土地使用费、土地闲置费等。
2. 前期工程费。
3. 建筑安装工程费。
4. 基础设施建设费。
5. 公共配套设施费：指开发项目内发生的、独立的、非营利性的，且产权属于全体业主的，或无偿赠与地方政府、政府公用事业单位的公共配套设施支出。

6. 开发间接费。

（二）成本计算方法

1. 企业开发、建造的开发产品应按**制造成本**法进行计量与核算。

2. 共同成本和不能分清负担对象的间接成本，应按**受益**的原则和配比的原则分配至各成本对象，具体分配方法可按以下规定选择其一：

（1）**占地面积法**：指按已动工开发成本对象占地面积占开发用地总面积的比例进行分配。

（2）**建筑面积法**：指按已动工开发成本对象建筑面积占开发用地总建筑面积的比例进行分配。

（3）**直接成本法**：指按期内某一成本对象的直接开发成本占期内全部成本对象直接开发成本的比例进行分配。

（4）**预算造价法**：指按期内某一成本对象预算造价占期内全部成本对象预算造价的比例进行分配。

3. 企业下列成本应按以下方法进行分配：

（1）土地成本，一般按**占地面积法**进行分配。如果确需结合其他方法进行分配的，应商税务机关同意。

土地开发同时联结房地产开发的，属于一次性取得土地分期开发房地产的情况，其土地开发成本经商税务机关同意后可先按土地整体预算成本进行分配，待土地整体开发完毕再行调整。

（2）单独作为过渡性成本对象核算的公共配套设施开发成本，应按**建筑面积**法进行分配。

（3）借款费用属于不同成本对象共同负担的，按直接成本法或按预算造价法进行分配。

（4）其他成本项目的分配法由企业**自行确定**。

（三）除以下几项预提（应付）费用外，计税成本均应为实际发生的成本

1. 出包工程未最终办理结算而未取得全额发票的，在**证明资料充分**的前提下，其发票不足金额**可以预提**，但最高不得超过合同总金额的 10%。

2. 公共配套设施尚未建造或尚未完工的，可按**预算造价合理预提建造**费用。此类公共配套设施**必须符合**已在售房合同、协议或广告、模型中明确承诺建造且不可撤销，或按照法律、法规规定必须配套建造的条件。

3. 应向政府上缴但尚未上缴的报批报建费用、**物业完善费用**可以按规定预提。

物业完善费用是指按规定应由企业承担的物业管理基金、公建维修基金或其他专项基金。

【考点 26】税额式

（一）从事农、林、牧、渔业项目的所得

1. 免税：直接从事农、林、牧、渔业项目的所得

2. 减半征收企业所得税：

（1）花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植；

（2）海水养殖、内陆养殖。

（二）**3 免 3 减半**

1. 从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起 3 免 3 减半。

2. 从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起 3 免 3 减半。

饮水工程运营管理单位从事规定的饮水工程新建项目投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，3 免 3 减半。

3. 对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，企业所得税 3 年免税 3 年减半征收。

4. 对企业电网新建项目，暂以资产比例法，即以企业新增输变电固定资产原值占企业总输变

电固定资产原值的比例，合理计算电网新建项目的应纳税所得额，享受 3 免 3 减半的优惠政策。

（三）免税

1. 外国政府向中国政府提供贷款取得的利息所得。

2. 国际金融组织向中国政府和居民企业提供优惠贷款取得的利息所得。

3. 经国务院批准的其他所得。

（四）地方政府债券利息所得

对企业取得的 2009 年及以后发行的地方政府债券利息所得，免征企业所得税。

（五）税额抵免优惠

企业购置并实际使用《优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备的投资额的 10%可以从企业当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后 5 个纳税年度结转抵免。

1. 专用设备的投资额不包括允许抵扣的增值税进项税额；无法抵扣的进项税额，计入专用设备投资额（取得普通发票，专用设备投资额为普通发票上价款）。

2. 专用设备正常计提折旧。

3. 企业购置上述设备在 5 年内转让、出租的，停止享受企业所得税优惠，并补缴已经抵免的企业所得税税款。

（六）对企业投资者持有 2023-2027 年发行的铁路债券取得的利息收入，减半征收企业所得税。

（七）生产和装配伤残人员专门用品有关税收政策

为帮助伤残人员康复或者恢复残疾肢体功能，2027 年 12 月 31 日前，对生产和装配伤残人员专门用品的企业免征企业所得税，相关政策如下：

1. 对符合下列条件的居民企业，免征企业所得税：

（1）生产和装配伤残人员专门用品，且在民政部发布的《中国伤残人员专门用品目录》范围之内。

（2）以销售本企业生产或者装配的伤残人员专门用品为主，其所取得的年度伤残人员专门用品销售收入（不含出口取得的收入）占企业收入总额 60%以上。

（3）企业账证健全，能够准确、完整地向主管税务机关提供纳税资料，且本企业生产或者装配的伤残人员专门用品所取得的收入能够单独、准确核算。

（4）企业拥有假肢制作师、矫形器制作师资格证书的专业技术人员不得少于 1 人；其企业生产人员如超过 20 人，则其拥有假肢制作师、矫形器制作师资格证书的专业技术人员不得少于全部生产人员的 1/6。

（5）具有与业务相适应的测量取型、模型加工、接受腔成型、打磨、对线组装、功能训练等生产装配专用设备和工具。

（6）具有独立的接待室、假肢或者矫形器(辅助器具）制作室和假肢功能训练室，使用面积不少于 115 平方米。

2. 符合上述规定条件的企业，按照《国家税务总局关于发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告 2018 年第 23 号）的规定，采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式享受税收优惠政策。

【考点 27】税率式

（一）国家需要重点扶持的高新技术企业：减按 15%的所得税税率征收企业所得税。

认定取得高新技术企业证书并正在享受企业所得税 15%税率优惠的企业，其来源于境外的所得可以按照 15%的优惠税率缴纳企业所得税。

已获得高新技术企业资格的企业后续管理及重新认定前的税收问题。

1. 企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起申报享受税收优惠，并按规定向主管税务机关办理备案手续。
2. 企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。
3. 对取得高新技术企业资格且享受税收优惠的高新技术企业，税务部门如在日常管理过程中发现其在高新技术企业认定过程中或享受优惠期间不符合《高新技术企业认定管理办法》第十一条规定的认定条件的，应提请认定机构复核。复核后确认不符合认定条件的，由认定机构取消其高新技术企业资格，并通知税务机关追缴其证书有效期内自不符合认定条件年度起已享受的税收优惠。
4. 享受税收优惠的高新技术企业，应妥善保管以下资料留存备查：
（1）高新技术企业资格证书。
（2）高新技术企业认定资料。
（3）知识产权相关材料。
（4）年度主要产品（服务）发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域（2016 年修订）》规定范围的说明，高新技术产品（服务）及对应收入资料。
（5）年度职工和科技人员情况证明材料。
（6）当年和前两个会计年度研发费用总额及占同期销售收入比例、研发费用管理资料以及研发费用辅助账，研发费用结构明细表。
（7）省税务机关规定的其他资料。
（二）技术先进型服务企业优惠：自 2017 年 1 月 1 日起，在全国范围内对经认定的技术先进型服务企业，减按 15%的税率征收企业所得税。
（三）小型微利企业优惠（减按 20%的税率）
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5 000 万元等三个条件的企业。
对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。
1. 小型微利企业是指企业的全部生产经营活动产生的所得均负有我国企业所得税纳税义务的企业。仅就来源于我国所得负有我国纳税义务的非居民企业，不适用上述规定。无论查账征收还是核定征收均可享受。
2. 从业人数，包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。
所称从业人数和资产总额指标，应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下：
季度平均值=（季初值+季末值）÷2
全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
3. 年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。
（四）从事污染防治的第三方企业
第三方防治企业应当同时符合以下条件：
1. 在中国境内（不包括港、澳、台地区）依法注册的居民企业；
2. 具有 1 年以上连续从事环境污染治理设施运营实践，且能够保证设施正常运行；
3. 具有至少 5 名从事本领域工作且具有环保相关专业中级及以上技术职称的技术人员，或者至少 2 名从事本领域工作且具有环保相关专业高级及以上技术职称的技术人员；
4. 从事环境保护设施运营服务的年度营业收入占总收入的比例不低于 60%；
5. 具备检验能力，拥有自有实验室，仪器配置可满足运行服务范围内常规污染物指标的检测需求；
6. 保证其运营的环境保护设施正常运行，使污染物排放指标能够连续稳定达到国家或者地方

规定的排放标准要求；

7.具有良好的纳税信用，近三年内纳税信用等级未被评定为 C 级或 D 级。

（五）非居民企业优惠——减征

在我国境内未设机构场所的，或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的非居民企业，减按 10%的所得税税率征收企业所得税。

（六）西部大开发税收优惠

对设在西部地区国家鼓励类产业企业，在 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日期间，减按 15%的税率征收企业所得税。

上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60%以上的企业。

（七）中国(上海)自贸试验区临港新片区

自 2020 年 1 月 1 日起，对新片区内从事集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等关键领域核心环节相关产品(技术)业务，并开展实质性生产或研发活动的符合条件的法人企业，自设立之日起 5 年内减按 15%的税率征收企业所得税。

【考点 28】税基式

（一）加计扣除优惠

1.研究开发费

未形成 无形资产	一般企业：加计扣除 100%
	符合条件的集成电路企业和工业母机企业： 加计扣除 120%
形成 无形资产的	一般企业：按 200%摊销
	符合条件的集成电路企业和工业母机企业： 按 220%摊销

2.下列活动不适用税前加计扣除政策。

企业产品（服务）的**常规性升级**
对某项**科研成果的直接应用**如直接采用公开的新工艺、材料、装置、产品、服务或知识等
企业在商品化后为顾客提供的**技术支持活动**
对现存产品、服务、技术、材料或工艺流程进行的**重复或简单改变**
市场调查研究、效率调查或管理研究
作为工业（服务）流程环节或常规的质量控制、测试分析维修维护
社会科学、艺术或人文学方面的研究

3.特别事项的处理。

（1）企业委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用，按照费用实际发生额的 80%计入委托方研发费用并计算加计扣除，受托方不得再进行加计扣除。

（2）委托方与受托方存在关联关系的，受托方应向委托方提供研发项目费用支出明细情况。

（3）企业共同合作开发的项目，由合作各方就自身实际承担的研发费用分别计算加计扣除。

4.委托境外进行研发活动

企业委托境外进行研发活动所发生的费用，按照费用实际发生额的 80%计入委托方的委托境外研发费用。

委托境外研发费用不超过境内符合条件的研发费用 2/3 的部分，可以按规定在企业所得税税前加计扣除。

（1）费用实际发生额应按照独立交易原则确定。
委托方与受托方存在关联关系的，受托方应向委托方提供研发项目费用支出明细情况。
（2）委托境外进行研发活动不包括委托境外个人进行的研发活动。
（二）加速折旧优惠
一般性加速折旧
企业的固定资产由于技术进步等原因，确需加速折旧的，可以缩短折旧年限或者采取加速折旧的方法。
可采用以上折旧方法的固定资产是指：
1.由于技术进步，产品更新换代较快的固定资产；
2.常年处于强震动、高腐蚀状态的固定资产。
上述政策中采取缩短折旧年限方法的，最低折旧年限不得低于规定折旧年限的 60%。
企业的固定资产采取加速折旧方法的，可以采用双倍余额递减法或者年数总和法。加速折旧方法一经确定，一般不得变更。
（三）减计收入优惠
1.综合利用资源，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按 90%计入收入总额。
2.自 2019 年 6 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，提供社区养老、托育、家政服务取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按 90%计入收入总额。
3.自 2017 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，**对金融机构农户小额贷款的利息收入**，在计算应纳税所得额时，减按 90%计入收入总额。
4.自 2017 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，对**保险公司为种植业、养殖业提供保险业务取得的保费收入**，在计算应纳税所得额时，减按 90%计入收入总额。
5.自 2017 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，对**经省级金融管理部门批准成立的小额贷款公司取得的农户小额贷款利息收入**，在计算应纳税所得额时，减按 90%计入收入总额。
（四）符合条件的技术转让所得
居民企业技术转让所得不超过 500 万元的部分，免征企业所得税；超过 500 万元的部分，减半征收企业所得税。
技术转让的范围：居民企业转让专利技术、计算机软件著作权、集成电路布图设计权、植物新品种、生物医药新品种、5 年以上非独占许可使用权等。
技术转让是指，居民企业转让其拥有符合技术转让范围规定技术的所有权或 5 年以上（含 5 年）全球独占许可使用权的行为。
不得享受此优惠情形：如 100%关联方之间技术转让所得；禁止出口和限制出口技术转让所得；未单独核算技术转让所得。
（五）创投企业优惠
创业投资企业、有限合伙制创业投资企业法人合伙人，投资于未上市的中小高新技术企业，其投资额的 70%在股权持有满 2 年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额；当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣。
创业投资企业、有限合伙制创业投资企业法人合伙人，采取股权投资方式直接投资于初创科技型企业 2 年以上的，可以按照其投资额的 70%在股权持有满 2 年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额；当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣。

【考点 29】居民企业核定征收应纳税额的计算

（一）具有下列情形之一，核定征收企业所得税
1.依照法律、行政法规的规定**可以不设置账簿**的；
2.依照法律、行政法规的规定应当设置但未设置账簿的；

3. 擅自销毁账簿或者拒不提供纳税资料的；
4. 虽设置账簿，但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全，**难以查账**的；
5. 发生纳税义务，未按照规定的期限办理纳税申报，经税务机关责令限期申报，逾期仍不申报的；
6. 申报的计税依据明显偏低，又**无正当理由**的。

（二）特殊行业、特殊类型的纳税人和一定规模以上的纳税人不适用上述办法，包括：
1. 享受优惠政策的企业（不包括仅享受前述免税收入优惠政策的企业和符合条件的小型微利企业）；
2. 汇总纳税企业；
3. 上市公司；
4. 金融企业；
5. 经济鉴证类社会中介机构；
6. 国家税务总局规定的其他企业。

（三）核定征收的办法
1. **具有下列情形之一的，核定其应税所得率**：
（1）能正确核算（查实）收入总额，但不能正确核算（查实）成本费用总额的；
（2）能正确核算（查实）成本费用总额，但不能正确核算（查实）收入总额的；
（3）通过合理方法，能计算和推定纳税人收入总额或成本费用总额的。
纳税人不属于以上情形的，核定其应纳所得税额。
2. 税务机关采用下列方法核定征收企业所得税：
（1）参照当地同类行业或者类似行业中经营规模和收入水平相近的纳税人的税负水平核定；
（2）按照应税收入额或成本费用支出额定率核定；
（3）按照耗用的原材料、燃料、动力等推算或测算核定。
（4）按照其他合理方法核定。
采用上述第（1）至（4）项所列一种方法不足以正确核定应纳税所得额或应纳税额的，可以同时采用两种以上的方法核定。采用两种以上方法测算的应纳税额不一致时，可按测算的应纳税额从高核定。

（四）跨境电子商务综合试验区零售出口企业所得税核定征收规定
1. 核定征收办法
综试区内核定征收的跨境电商企业应准确核算收入总额，并采用应税所得率方式核定征收企业所得税。应税所得率统一按照 4%确定。
2. 综试区内实行核定征收的跨境电商企业符合小型微利企业优惠政策条件的，可享受小型微利企业所得税优惠政策；其取得的收入属于规定的免税收入的，可享受免税收入优惠政策。

【考点 30】企业转让上市公司限售股有关所得税问题
1. 纳税义务人：转让限售股取得收入的企业。
2. 企业转让代个人持有的限售股征税问题
因股权分置改革造成原由个人出资而由企业代持有的限售股，企业在转让时按以下规定处理：
（1）企业转让上述限售股取得的收入，应作为企业应税收入计算纳税。
限售股转让所得＝限售股转让收入－限售股原值和合理税费
3. 企业在限售股解禁前转让限售股的征税问题
（1）企业应按减持在证券登记结算机构登记的限售股取得的全部收入，计入企业当年应税收入计算纳税。
（2）企业持有的限售股在解禁前已签订协议转让给受让方，但未变更股权登记、仍由企业持有的，企业实际减持该限售股取得的收入纳税后，余额转付给受让方的，受让方不再纳税。

【考点 31】特别纳税调整的概念

（一）特别纳税调整是指企业与其关联方之间的业务往来，不符合独立交易原则而减少企业或者其关联方应纳税收入或者所得额的，税务机关有权按照合理方法调整。

（二）关联方

关联方是指与企业有下列关联关系之一的企业、其他组织或者个人，具体指：

1.在资金、经营、购销等方面存在直接或者间接的控制关系；

2.直接或者间接地同为第三者控制；

3.在利益上具有相关联的其他关系。

（三）部分关联业务的税务处理——母子公司间提供服务支付费用有关企业所得税处理

1.母公司为其子公司提供各种服务而发生的费用，应按照独立企业之间公平交易原则确定服务的价格，作为企业正常的劳务费用进行税务处理。

母子公司未按照独立企业之间的业务往来收取价款的，税务机关有权予以调整。

2.母公司向其子公司提供各项服务

双方应签订服务合同或协议，明确规定提供服务的内容、收费标准及金额等，凡按上述合同或协议规定所发生的服务费，母公司应作为营业收入申报纳税；子公司作为成本费用在税前扣除。

3.母公司向其多个子公司提供同类项服务，其收取的服务费可以采取分项签订合同或协议收取；也可以采取服务分摊协议的方式，即由母公司与各子公司签订服务费用分摊合同或协议，以母公司为其子公司提供服务所发生的实际费用并附加一定比例利润作为向子公司收取的总服务费，在各服务受益子公司之间按规定合理分摊。

4.母公司以管理费形式向子公司提取费用，子公司因此支付给母公司的管理费，不得在税前扣除。

5.子公司申报税前扣除向母公司支付的服务费用，应向主管税务机关提供与母公司签订的服务合同或者协议等与税前扣除该项费用相关的材料。不能提供相关材料的，支付的服务费用不得税前扣除。

（四）特别纳税调整管理的内容

特别纳税调整事项的管理包括：税务机关对企业的转让定价、预约定价安排、成本分摊协议、受控外国企业、资本弱化、特别纳税调整监控以及一般反避税等方面的管理。

【考点 31】关联申报管理

1.实行查账征收的居民企业和在中国境内设立机构、场所并据实申报缴纳企业所得税的非居民企业向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表时，应当就其与关联方之间的业务往来进行关联申报。

2.企业与其他企业、组织或者个人具有下列关系之一的，构成关联关系：

（1）一方直接或者间接持有另一方的股份总和达到 25%以上；双方直接或者间接同为第三方所持有的股份达到 25%以上。

提示：

如果一方通过中间方对另一方间接持有股份，只要其对中间方持股比例达到 25%以上，则其对另一方的持股比例按照中间方对另一方的持股比例计算。

两个以上具有夫妻、直系血亲、兄弟姐妹以及其他抚养、赡养关系的自然人共同持股同一企业，在判定关联关系时持股比例合并计算。

（2）双方存在持股关系或者同为第三方持股，虽持股比例未达到上述第（1）项规定，但双方之间借贷资金总额占任一方实收资本比例达到 50%以上，或者一方全部借贷资金总额的 10%以上由另一方担保（与独立金融机构之间的借贷或者担保除外）。

（3）双方存在持股关系或同为第三方持股，虽持股比例未达到上述第（1）项规定，但一方

的生产经营活动必须由另一方提供专利权、非专利技术、商标权、著作权等特许权才能正常进行，或一方的购买、销售、接受劳务、提供劳务等经营活动**由另一方控制**（控制是指一方**有权决定**另一方的财务和经营政策，并能据以从另一方的经营活动中**获取利益**）

（4）一方半数以上董事或半数以上高级管理人员（包括上市公司董事会秘书、经理、副经理、财务负责人和章程规定的其他人员）由另一方任命或委派，或同时担任另一方董事或高管；或双方各自半数以上董事或半数以上高管人员同为第三方任命或委派。

（5）具有夫妻、直系血亲、兄弟姐妹以及其他抚养、赡养关系的两个自然人分别与双方具有上述第（1）至（4）项关系之一。

（6）双方在实质上具有其他共同利益。

仅因国家持股或者由国有资产管理部门委派董事、高级管理人员而存在本公告第二条第（1）至（4）项关系的，**不构成本**公告所称关联关系。

除上述第（2）项规定外，上述关联关系年度内发生变化的，关联关系按照**实际存续期间**认定。

（7）企业与其他企业、组织或者个人之间，一方通过合同或其他形式能够控制另一方的相关活动并因此享有回报的，双方构成关联关系，应当就其与关联方之间的业务往来进行关联申报。

3.关联交易主要包括：

（1）有形资产使用权或者所有权的转让。有形资产包括商品、产品、房屋建筑物、交通工具、机器设备、工具器具等。

（2）金融资产的转让。金融资产包括应收账款、应收票据、其他应收款项、股权投资、债权投资和衍生金融工具形成的资产等。

（3）无形资产使用权或者所有权的转让。无形资产包括专利权、非专利技术、商业秘密、商标权、品牌、客户名单、销售渠道、特许经营权、政府许可、著作权等。

（4）资金融通。资金包括各类长短期借贷资金（含集团资金池）、担保费、各类应计息预付款和延期收付款等。

（5）劳务交易。劳务包括市场调查、营销策划、代理、设计、咨询、行政管理、技术服务、合约研发、维修、法律服务、财务管理、审计、招聘、培训、集中采购等。

4.存在下列情形之一的居民企业，应当在报送年度关联业务往来报告表时，填报**国别报告**：

（1）该居民企业为跨国企业集团的最终控股企业，且其上一会计年度合并财务报表中的各类收入金额合计超过 55 亿元。

最终控股企业是指能够合并其所属跨国企业集团所有成员实体财务报表的，且不能被其他企业纳入合并财务报表的企业。

成员实体应当包括：

①实际已被纳入跨国企业集团合并财务报表的任一实体。

②跨国企业集团持有该实体股权且按公开证券市场交易要求应被纳入但实际未被纳入跨国企业集团合并财务报表的任一实体。

③仅由于业务规模或者重要性程度而未被纳入跨国企业集团合并财务报表的任一实体。

④独立核算并编制财务报表的常设机构。

（2）该居民企业被跨国企业集团**指定为**国别报告的报送企业。

国别报告主要披露**最终控股企业**所属跨国企业集团所有**成员实体**的全球所得、税收和业务活动的国别分布情况。

5.企业虽不属于上述规定填报国别报告的范围，但其所属跨国企业集团按照其他国家有关规定应当准备国别报告，且符合下列条件之一的，税务机关可以在实施特别纳税调查时**要求企业提供国别报告：**

（1）跨国企业集团未向任何国家提供国别报告。
（2）虽然跨国企业集团已向其他国家提供国别报告，但我国与该国尚未建立国别报告信息交换机制。
（3）虽然跨国企业集团已向其他国家提供国别报告，且我国与该国已建立国别报告信息交换机制，但国别报告实际未成功交换至我国。
6.最终控股企业为中国居民企业的**跨国企业集团**，其信息**涉及国家安全**的，可以按照国家有关规定，**豁免**填报**部分或者全部**国别报告。

【考点 32】同期资料管理

同期资料：主体文档、本地文档和特殊事项文档。
（一）主体文档：
1.符合下列条件之一的企业，应当准备主体文档：
（1）年度发生跨境关联交易，且合并该企业财务报表的最终控股企业所属企业集团已准备主体文档。
（2）年度关联交易总额超过 10 亿元。
2.主体文档主要披露最终控股企业所属企业集团的全球业务**整体情况**，包括以下内容：
（1）组织架构。
（2）企业集团业务。
（3）无形资产。
（4）融资活动。
（5）财务与税务状况。
（二）本地文档：
1.年度关联交易金额符合下列条件之一的企业，应当准备本地文档：
（1）有形资产所有权转让金额（来料加工业务按照年度进出口报关价格计算）超过 2 亿元。
（2）金融资产转让金额超过 1 亿元。
（3）无形资产所有权转让金额超过 1 亿元。
（4）其他关联交易金额合计超过 4 000 万元。
企业执行预约定价安排的，预约定价安排涉及的关联交易金额不计入上述规定的关联交易金额范围。
2.本地文档主要披露企业关联交易的详细信息，包括以下内容：（1）企业概况。（2）关联关系。（3）关联交易。（4）可比性分析。（5）转让定价方法的选择和使用。
（三）特殊事项文档：
1.特殊事项文档包括**成本分摊协议**特殊事项文档和**资本弱化**特殊事项文档。
（四）豁免情形：
1.企业仅与境内关联方发生关联交易的，可以不准备主体文档、本地文档和特殊事项文档。
2.企业执行预约定价安排的，可以不准备**预约定价安排**涉及关联交易的本地文档和特殊事项文档。
（五）提供同期资料的时限
1.主体文档应当在企业集团最终控股企业会计年度终了之日起 12 个月内准备完毕。
2.本地文档和特殊事项文档应当在关联交易发生年度次年 6 月 30 日之前准备完毕。
3.同期资料应当自税务机关要求之日起 30 日内提供。
4.企业因不可抗力无法按期提供同期资料的，应当在不可抗力消除后 30 日内提供同期资料。
（六）其他要求
1.同期资料应当使用中文，并标明引用信息资料的出处来源。
2.同期资料应当加盖企业印章，并由法定代表人或者法定代表人授权的代表签章。

3. 同期资料应当自税务机关要求的准备完毕之日起保存 10 年。
4. 企业合并、分立的，应当由合并、分立后的企业保存同期资料。
提示：
企业依照有关规定进行关联申报、提供同期资料及有关资料的，税务机关实施特别纳税调查补征税款时，可以依据规定，按照税款所属纳税年度中国人民银行公布的与补税期间同期的人民币贷款基准利率加收利息。

【考点 33】预约定价安排管理

（一）预约定价安排概念
预约定价安排是企业可以与税务机关就其未来年度关联交易的定价原则和计算方法达成定价的一种事先安排。
预约定价安排谈签与执行流程：预备会谈、谈签意向、分析评估、正式申请、协商签署和监控执行。
预约定价安排类型：单边、双边和多边。
（二）预约定价安排适用范围
1. 预约定价安排适用于主管税务机关向企业送达接收其谈签意向的《税务事项通知书》之日所属纳税年度起 3—5 个年度的关联交易。
2. 企业以前年度的关联交易与预约定价安排适用年度相同或者类似的，经企业申请，税务机关可以将预约定价安排确定的定价原则和计算方法追溯适用于以前年度该关联交易的评估和调整。追溯期最长为 10 年。
3. 预约定价安排一般适用于主管税务机关向企业送达接收其谈签意向的《税务事项通知书》之日所属纳税年度前 3 个年度每年度发生的关联交易金额 4000 万元人民币以上的企业。
（三）预约定价安排预备会谈
1. 企业有谈签预约定价安排意向的，应当向税务机关书面提出预备会谈申请。税务机关可以与企业开展预备会谈。
2. 预备会谈期间，企业应当就以下内容做出简要说明：
（1）预约定价安排的适用年度。
（2）预约定价安排涉及的关联方及关联交易。
（3）企业及其所属企业集团的组织结构和管理架构。
（4）企业最近 3～5 个年度生产经营情况、同期资料等。
（5）预约定价安排涉及各关联方功能和风险的说明，包括功能和风险划分所依据的机构、人员、费用、资产等。
（6）市场情况的说明，包括行业发展趋势和竞争环境等。
（7）是否存在成本节约、市场溢价等地域特殊优势。
（8）预约定价安排是否追溯适用以前年度。
（9）其他需要说明的情况。
（四）有下列情形之一的，税务机关可以拒绝企业提交正式申请：
（1）预约定价安排申请草案拟采用的定价原则和计算方 法不合理，且企业拒绝协商调整。
（2）企业拒不提供有关资料或者提供的资料不符合税务机关要求，且不按时补正或者更正。
（3）企业拒不配合税务机关进行功能和风险实地访谈。
（4）其他不适合谈签预约定价安排的情况。
（五）预约定价安排监控执行
1. 税务机关应当监控预约定价安排的执行情况。
2. 企业应当在纳税年度终了后 6 个月内，向主管税务机关报送执行预约定价安排情况的纸质版和电子版年度报告，主管税务机关将电子版年度报告报送国家税务总局；涉及双边或者多

边预约定价安排的，企业应当向主管税务机关报送执行预约定价安排情况的纸质版和电子版年度报告，同时将电子版年度报告报送国家税务总局。

3. 预约定价安排执行期间，企业发生影响预约定价安排的实质性变化，应当在发生变化之日起 30 日内书面报告主管税务机关，详细说明该变化对执行预约定价安排的影响，并附送相关资料。由于非主观原因而无法按期报告的，可以延期报告，但延长期限不得超过 30 日。

（六）预约定价安排管理

1. 预约定价安排执行期满后自动失效，企业申请续签的，应当在预约定价安排执行期满之日前 90 日内向税务机关提出续签申请。

2. 预约定价安排采用四分位法确定价格或者利润水平，在预约定价安排执行期间，如果企业当年实际经营结果在四分位区间之外，税务机关可以将实际经营结果调整到四分位区间中位值。

3. 预约定价安排执行期间，主管税务机关与企业发生分歧的，双方应当进行协商。协商不能解决的，可以报上一级税务机关协调；涉及双边或者多边预约定价安排的，必须层报国家税务总局协调。对上一级税务机关或者国家税务总局的决定，下一级税务机关应当予以执行。企业仍不能接受的，可以终止预约定价安排的执行。

4. 在预约定价安排签署前，税务机关和企业均可暂停、终止预约定价安排程序。

5. 没有按照规定的权限和程序签署预约定价安排，或者税务机关发现企业隐瞒事实的，应当认定预约定价安排自始无效。

6. 税务机关与企业不能达成预约定价安排的，税务机关在协商过程中所取得的有关企业的提议、推理、观念和判断等非事实性信息，不得用于对该预约定价安排涉及关联交易的特别纳税调查调整。

（七）单边预约定价安排简易程序

简易程序包括申请评估、协商签署和监控执行 3 个阶段。

企业在主管税务机关向其送达受理申请的《税务事项通知书》之日所属纳税年度前 3 个年度，每年度发生的关联交易金额 4000 万元人民币以上，并符合下列条件之一的，可以申请适用简易程序：

（1）已向主管税务机关提供拟提交申请所属年度前 3 个纳税年度的、符合规定的同期资料；

（2）自企业提交申请之日所属纳税年度前 10 个年度内 ，曾执行预约定价安排，且执行结果符合安排要求的；

（3）自企业提交申请之日所属纳税年度前 10 个年度内，曾受到税务机关特别纳税调查调整且结案的。

【考点 34】成本分摊协议管理

1. 参与方使用成本分摊协议所开发或受让的无形资产不需另支付特许权使用费。

2. 涉及劳务的成本分摊协议一般适用于集团采购和集团营销策划。

3. 对于符合独立交易原则的成本分摊协议，有关税务处理如下：

（1）企业按照协议分摊的成本，应在协议规定的各年度税前扣除。

（2）涉及补偿调整的，应在补偿调整的年度计入应纳税所得额。

（3）涉及无形资产的成本分摊协议，加入支付、退出补偿或终止协议时对协议成果分配的，应按资产购置或处置的有关规定处理。

4. 企业与其关联方签署成本分摊协议，**有下列情形之一的，其自行分摊的成本不得税前扣除**：

（1）不具有合理商业目的和经济实质。

（2）不符合独立交易原则。

（3）没有遵循成本与收益配比原则。

（4）未按有关规定备案或准备、保存和提供有关成本分摊协议的同期资料。
（5）自签署成本分摊协议之日起经营期限少于 20 年。

【考点 35】特别纳税调整监控管理

（一）特别纳税调整调查程序

1.税务机关实施特别纳税调查，应当重点关注具有以下风险特征的企业：
（1）关联交易金额较大或者类型较多。
（2）存在长期亏损、微利或者跳跃性盈利。
（3）低于同行业利润水平。
（4）利润水平与其所承担的功能风险不相匹配，或者分享的收益与分摊的成本不相配比。
（5）与低税国家（地区）关联方发生关联交易。
（6）未按照规定进行关联申报或者准备同期资料。
（7）从其关联方接受的债权性投资与权益性投资的比例超过规定标准。
（8）由居民企业，或者由居民企业和中国居民控制的设立在实际税负低于 12.5%的国家（地区）的企业，并非由于合理的经营需要而对利润不作分配或者减少分配。
（9）实施其他不具有合理商业目的的税收筹划或者安排。

2.税务机关实施转让定价调查时，应当进行可比性分析，**可比性分析**一般包括以下五个方面：
（1）交易资产或者劳务特性；
（2）交易各方执行的功能、承担的风险和使用的资产；
（3）合同条款；
（4）经济环境；
（5）经营策略。

（二）特别纳税调整转让定价方法

1.可比非受控价格法
含义：以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格作为关联交易公平成交价格。
适用范围：一般适用于**所有类型**的关联交易。

2.再销售价格法
含义：以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易**毛利**后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格。
公平成交价格＝再销售给非关联方的价格×（1－可比非关联交易毛利率）
可比非关联交易毛利率＝可比非关联交易毛利/可比非关联交易收入净额×100%
适用范围：通常适用于再销售者未对商品进行改变外型、性能、结构或更换商标等实质性增值加工的简单加工或单纯购销业务。

3.成本加成法
含义：以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易毛利作为关联交易的公平成交价格。
公平成交价格＝关联交易的合理成本×（1＋可比非关联交易成本加成率）
可比非关联交易成本加成率＝可比非关联交易毛利/可比非关联交易成本×100%
适用范围：通常适用于有形资产的购销、转让和使用，劳务提供或资金融通的关联交易。

4.交易净利润法
含义：以可比非关联交易的利润率指标确定关联交易的净利润。利润率指标包括资产收益率、销售利润率、完全成本加成率、贝里比率
适用范围：通常适用于有形资产的购销、转让和使用，无形资产的转让和使用以及劳务提供等关联交易。

5.利润分割法

含义：根据企业与其关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额。利润分割法分为一般利润分割法和剩余利润分割法。

一般利润分割法根据关联交易各参与方所执行的功能、承担的风险以及使用的资产，确定各自应取得的利润。

剩余利润分割法将关联交易各参与方的合并利润减去分配给各方的常规利润的余额作为剩余利润，再根据各方对剩余利润的贡献程度进行分配。

适用范围：通常适用于各参与方关联交易高度整合且难以单独评估各方交易结果的情况。

6.其他方法

（1）**成本法**

①定义

成本法是以替代或者重置原则为基础，通过在当前市场价格下创造一项相似资产所发生的支出确定评估标的价值的评估方法。

②适用情形

成本法适用于能够被替代的资产价值评估。

（2）**市场法**

①定义

市场法是利用市场上相同或者相似资产的近期交易价格，经过直接比较或者类比分析以确定评估标的价值的评估方法。

②适用情形

市场法适用于在市场上能找到与评估标的相同或者相似的非关联可比交易信息时的资产价值评估。

（3）**收益法**

①定义

收益法是通过评估标的未来预期收益现值来确定其价值的评估方法。

②适用情形

收益法适用于企业整体资产和可预期未来收益的单项资产评估。

（三）受让无形资产使用权调整

1.企业与其关联方转让或者受让无形资产使用权而收取或者支付的特许权使用费，应当与无形资产为企业或者关联方带来的经济利益相匹配。

与经济利益不匹配而减少企业或者其关联方应纳税收入或者所得额的，税务机关可以实施特别纳税调整。未带来经济利益，且不符合独立交易原则的，税务机关可以按照已税前扣除的金额全额实施特别纳税调整。

2.企业向仅拥有无形资产所有权而未对其价值创造做出贡献的关联方支付特许权使用费，不符合独立交易原则的，税务机关可以按照已税前扣除的金额全额实施特别纳税调整。

3.企业以融资上市为主要目的在境外成立控股公司或者融资公司，仅因融资上市活动所产生的附带利益向境外关联方支付特许权使用费，不符合独立交易原则的，税务机关可以按照已税前扣除的金额全额实施特别纳税调整。

（四）非受益性劳务价款调整

1.企业与其关联方发生劳务交易支付或者收取价款不符合独立交易原则而减少企业或者其关联方应纳税收入或者所得额的，税务机关可以实施特别纳税调整。

符合独立交易原则的关联劳务交易应当是受益性劳务交易，并且按照非关联方在相同或者类似情形下的营业常规和公平成交价格进行定价。

受益性劳务是指能够为劳务接受方带来直接或者间接经济利益，且非关联方在相同或者类似情形下，愿意购买或者愿意自行实施的劳务活动。

2.企业向其关联方支付非受益性劳务的价款，税务机关可以按照已税前扣除的金额全额实施特别纳税调整。

（五）特别纳税调整协商

1.根据我国对外签署的税收协定的有关规定，国家税务总局可以依据企业申请或者税收协定缔约对方税务主管当局请求启动相互协商程序，与税收协定缔约对方税务主管当局开展协商谈判，避免或者消除由特别纳税调整事项引起的国际重复征税。

2.有下列情形之一的，国家税务总局可以拒绝企业申请或者税收协定缔约对方税务主管当局启动相互协商程序的请求：

（1）企业或者其关联方不属于税收协定任一缔约方的税收居民；

（2）申请或者请求不属于特别纳税调整事项；

（3）申请或者请求明显缺乏事实或者法律依据；

（4）申请不符合税收协定有关规定；

（5）特别纳税调整案件尚未结案或者虽然已经结案但是企业尚未缴纳应纳税款。

3.**有下列情形之一的，国家税务总局可以暂停相互协商程序**：

（1）企业申请暂停相互协商程序；

（2）税收协定缔约对方税务主管当局请求暂停相互协商程序；

（3）申请必须以另一被调查企业的调查调整结果为依据，而另一被调查企业尚未结束调查调整程序；

（4）其他导致相互协商程序暂停的情形。

4.**有下列情形之一的，国家税务总局可以终止相互协商程序**：

（1）企业或者其关联方不提供与案件有关的必要资料，或者提供虚假、不完整资料，或者存在其他不配合的情形；

（2）企业申请撤回或者终止相互协商程序；

（3）税收协定缔约对方税务主管当局撤回或者终止相互协商程序；

（4）其他导致相互协商程序终止的情形。

【考点 36】一般反避税管理

（一）避税安排特征及调整方法

1.避税安排具有以下特征：

（1）以获取税收利益为唯一目的或者主要目的；

（2）以形式符合税法规定、但与其经济实质不符的方式获取税收利益。

2.调整方法

税务机关对企业的避税安排应当以具有合理商业目的和经济实质的类似安排为基准，按照实质重于形式的原则实施特别纳税调整。调整方法包括：

（1）对安排的全部或者部分交易重新定性；

（2）在税收上否定交易方的存在，或者将该交易方与其他交易方视为同一实体；

（3）对相关所得、扣除、税收优惠、境外税收抵免等重新定性或者在交易各方间重新分配；

（4）其他合理方法。

（二）**反避税立案**

主管税务机关发现企业存在避税嫌疑的，层报省、自治区、直辖市和计划单列市（简称“省”）税务机关复核同意后，报税务总局申请立案。

税务总局同意立案的，主管税务机关实施一般反避税调查。

（三）**反避税调查**

主管税务机关实施一般反避税调查时，应当向被调查企业送达《税务检查通知书》。被调查企业认为其安排不属于规定的避税安排的，应当自收到《税务检查通知书》之日起 60 日内

提供相关资料。

（四）反避税争议处理

1.被调查企业对主管税务机关作出的一般反避税调整决定不服的，可以按照有关法律法规的规定申请法律救济。

2.被调查企业认为我国税务机关作出的一般反避税调整，导致国际双重征税或者不符合税收协定规定征税的，可以按照税收协定及其相关规定申请启动相互协商程序。

【考点 37】企业政策性搬迁所得税管理

（一）企业政策性搬迁

1.概念

政策性搬迁，是指由于社会公共利益的需要，在政府主导下企业进行整体搬迁或部分搬迁。企业由于下列需要之一，提供相关文件证明资料的，属于**政策性搬迁**：

（1）国防和外交的需要；

（2）由政府组织实施的能源、交通、水利等基础设施的需要；

（3）由政府组织实施的科技、教育、文化、卫生、体育、环境和资源保护、防灾减灾、文物保护、社会福利、市政公用等公共事业的需要；

（4）由政府组织实施的保障性安居工程建设的需要；

（5）由政府依照《中华人民共和国城乡规划法》有关规定组织实施的对危房集中、基础设施落后等地段进行旧城区改建的需要；

（6）法律、行政法规规定的其他公共利益的需要。

2.核算管理要求

企业应按相关要求，就政策性搬迁过程中涉及的搬迁收入、搬迁支出、搬迁资产税务处理、搬迁所得等所得税征收管理事项，单独进行税务管理和核算。不能单独进行税务管理和核算的，应视为企业自行搬迁或商业性搬迁等非政策性搬迁进行所得税处理。

（二）**搬迁收入**

1.企业的搬迁收入，包括：

（1）搬迁过程中从本企业以外（包括政府或其他单位）取得的搬迁补偿收入；

（2）本企业搬迁资产处置收入等。

2.企业取得的搬迁补偿收入，是指企业由于搬迁取得的货币性和非货币性补偿收入。具体包括：

（1）对被征用资产价值的补偿；

（2）因搬迁、安置而给予的补偿；

（3）对停产停业形成的损失而给予的补偿；

（4）资产搬迁过程中遭到毁损而取得的保险赔款；

（5）其他补偿收入。

（三）**搬迁支出**

1.企业的搬迁支出，包括：

（1）搬迁费用支出；

（2）由于搬迁所发生的企业资产处置支出。

2.搬迁费用支出，是指企业搬迁期间所发生的各项费用，包括安置职工实际发生的费用、停工期间支付给职工的工资及福利费、临时存放搬迁资产而发生的费用、各类资产搬迁安装费用以及其他与搬迁相关的费用。

3.资产处置支出，是指企业由于搬迁而处置各类资产所发生的支出，包括变卖及处置各类资产的净值、处置过程中所发生的税费等支出。

（四）搬迁资产的税务处理

1. 企业搬迁的资产，简单安装或不需要安装即可继续使用的，在该项资产重新投入使用后，就其净值按规定的该资产尚未折旧或摊销的年限，继续计提折旧或摊销。
2. 企业搬迁的资产，需要进行大修理后才能重新使用的，应就该资产的净值，**加上大修理过程所发生的支出**，为该资产的计税成本。在该项资产重新投入使用后，按该资产尚可使用的年限，计提折旧或摊销。
3. 企业搬迁中被征用的土地，采取土地置换的，换入土地的计税成本按被征用土地的净值，以及该换入土地投入使用前所发生的各项费用支出，为该换入土地的计税成本，在该换入土地投入使用后，按规定年限摊销。
4. 企业搬迁期间新购置的各类资产，应按有关规定，计算确定资产的计税成本及折旧或摊销年限。
5. 企业政策性搬迁被征用的资产、采取资产置换的，其换入资产的计税成本按被征用资产的净值，加上换入资产所支付的税费（涉及补价，还应加上补价款）计算确定。

（五）应税所得

1. 企业在搬迁期间发生的搬迁收入和搬迁支出，可以暂不计入当期应纳税所得额，而在完成搬迁的年度，对搬迁收入和支出进行汇总清算。

搬迁所得＝企业的搬迁收入－搬迁支出

企业应在搬迁完成年度，将搬迁所得计入当年度企业应纳税所得额计算纳税。

2. 企业同时符合下列条件的，视为已经完成搬迁：

（1）搬迁规划已基本完成；

（2）当年生产经营收入占规划搬迁前年度生产经营收入 **50%** 以上。

3. 下列情形之一的，为搬迁完成年度，企业应进行搬迁清算，计算搬迁所得：

（1）从搬迁开始，**5 年内**（包括搬迁当年度）任何一年完成搬迁的；

（2）从搬迁开始，搬迁时间**满 5 年**（包括搬迁当年度）的年度。

4. 企业搬迁收入扣除搬迁支出后为负数的，应为搬迁损失。搬迁损失可在下列方法中选择其一进行税务处理：

（1）在搬迁完成年度，一次性作为损失进行扣除；

（2）自搬迁完成年度起分 **3 个年**度，均匀在税前扣除。

上述方法由企业自行选择，但一经选定，不得改变。

5. 企业边搬迁、边生产的，搬迁年度应从实际开始搬迁的年度计算。
6. 企业以前年度发生尚未弥补的亏损的，凡企业由于搬迁停止生产经营无所得的，从搬迁年度次年起，至搬迁完成年度前一年度止，可作为停止生产经营活动年度，从法定亏损结转弥补年限中减除；企业边搬迁、边生产的，其亏损结转年度应连续计算。

（六）征收管理

1. 企业应当自搬迁开始年度，至次年 **5 月 31 日前**，向主管税务机关（包括迁出地和迁入地）报送政策性搬迁依据、搬迁规划等相关材料。逾期未报的，除特殊原因并经主管税务机关认可外，按非政策性搬迁处理。
2. 企业迁出地和迁入地主管税务机关发生变化的，由迁入地主管税务机关负责企业搬迁清算。

第二章 个人所得税

【考点 1】利息、股息、红利所得

1.职工个人取得的量化资产。

（1）对职工个人以股份形式取得的仅作为分红依据，不拥有所有权的企业量化资产,不征收个人所得税。

（2）对职工个人以股份形式取得的企业量化资产参与企业分配而获得的股息红利，应“利息、股息、红利所得”项目计征个人所得税。

（3）量化资产股份转让所得

拥有所有权的量化资产：

取得时→暂缓征收个税

转让时→按“财产转让所得”计税

2.企业购买车辆并将车辆所有权办到股东个人名下,其实质为企业对股东进行了红利性质的实物分配，应 “利息、股息、红利所得”项目计征个人所得税。

3.除个人独资企业、合伙企业以外的其他企业的个人投资者，以企业资金为本人、家庭成员及其相关人员支付与企业生产经营无关的消费性支出及购买汽车、住房等财产性支出，视为企业对个人投资者的红利分配，依照“利息、股息、红利所得”项目计征个人所得税。企业的上述支出不允许在所得税前扣除。

【考点 2】偶然所得

偶然所得，个人得奖、中奖、中彩以及其他偶然性质所得。

（1）个人为单位或他人提供担保获得收入，按照“偶然所得”项目计算缴纳个人所得税。

（2）房屋产权所有人将房屋产权无偿赠与他人的，受赠人因无偿受赠房屋取得的受赠收入，按照“偶然所得”项目计算缴纳个人所得税。

符合下列情形的，对当事双方不征收个人所得税：

①房屋产权所有人将房屋产权无偿赠与配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、兄弟姐妹；

②房屋产权所有人将房屋产权无偿赠与对其承担直接抚养或者赡养义务的抚养人或者赡养人；

③房屋产权所有人死亡，依法取得房屋产权的法定继承人、遗嘱继承人或者受遗赠人。

（3）企业在业务宣传、广告等活动中，随机向本单位以外的个人赠送礼品（包括网络红包，下同），以及企业在年会、座谈会、庆典以及其他活动中向本单位以外的个人赠送礼品，个人取得的礼品收入，按照“偶然所得”项目计算缴纳个人所得税，但企业赠送的具有价格折扣或折让性质的消费券、代金券、抵用券、优惠券等礼品除外。

理解：

赠券是一种促销手段，可以看成是打折，所以不是个人所得，不需要缴纳个税。

【考点 3】减免税其他优惠

1.外籍个人以**非现金形式或实报实销形式**取得的住房补贴、伙食补贴、搬迁费、洗衣费。

2.外籍个人按**合理标准**取得的境内、外出差补贴。

3.外籍个人取得的探亲费、语言训练费、子女教育费等，经当地税务机关审核批准为合理的部分。2027 年 12 月 31 日前，外籍个人符合居民个人条件的，可以选择享受个人所得税专项附加扣除，也可以选择按照相关规定，享受住房补贴、语言训练费、子女教育费等津补贴免税优惠政策，但不得同时享受。外籍个人一经选择，在一个纳税年度内不得变更。

4.个人举报、协查各种违法、犯罪行为而获得的奖金。

5.个人办理代扣代缴税款手续，按规定取得的扣缴手续费。

6.个人转让自用达 **5 年以上**并且是唯一的家庭居住用房取得的所得。

7. 对个人购买社会福利有奖募捐奖券、体育彩票，一次中奖在 1 万元（含）以下的暂免征收个人所得税，超过 1 万元的，全额征收个人所得税。
8. 对达到离休、退休年龄，但确因工作需要，适当延长离休、退休年龄的高级专家，其在延长离休、退休期间的工资、薪金所得，视同退休工资、离休工资免征个人所得税。
9. 对个人取得的教育储蓄存款利息所得以及国务院财政部门确定的其他专项储蓄存款或储蓄型专项基金存款的利息所得，免征个人所得税。
10. 居民个人按照国家规定的范围和标准缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金，允许在个人应纳税所得额中扣除，免于征收个人所得税。
11. 个人实际领（支）取原提存的基本养老保险金、基本医疗保险金、失业保险金和住房公积金时，免征个人所得税。
12. 生育妇女按照县级以上人民政府根据国家有关规定制定的生育保险办法，取得的生育津贴、生育医疗费或其他属于生育保险性质的津贴、补贴，免征个人所得税。
13. 对工伤职工及其近亲属按照《中华人民共和国工伤保险条例》规定取得的工伤保险待遇，免征个人所得税。
14. 对退役士兵按照《退役士兵安置条例》规定，取得的一次性退役金以及地方政府发放的一次性经济补助，免征个人所得税。
15. 对个人取得的 2012 年及以后年度发行的地方政府债券利息收入，免征个人所得税。
地方政府债券，是指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市、计划单列市政府为发行和偿还主体的债券。
16. 对个人投资者持有中国国家铁路集团有限公司 2024—2027 年发行的铁路债券取得的利息收入，减按 50%计入应纳税所得额计算征收个人所得税。税款由兑付机构在向个人投资者兑付利息时代扣代缴。
17. 职工从依照国家有关法律规定宣告破产的企业取得的一次性安置费收入，免征个人所得税。
18. 个人转让全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票的税收优惠。
自 2018 年 11 月 1 日（含）起，对个人转让全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌公司非原始股取得的所得，暂免征收个人所得税。
非原始股，是指个人在“新三板”挂牌公司挂牌后取得的股票，以及由上述股票孳生的送、转股。
19. 自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对个体工商户年应纳税所得额不超过 200 万元的部分，在现行其他个人所得税优惠政策基础上，减半征收个人所得税。
减免税额=（个体工商户经营所得应纳税所得额不超过 200 万元部分的应纳税额－其他政策减免税额×个体工商户经营所得应纳税所得额不超过 200 万元部分/经营所得应纳税所得额）×（1－50%）
20. 对法律援助人员按照《中华人民共和国法律援助法》规定获得的法律援助补贴，免征个人所得税。法律援助机构向法律援助人员支付法律援助补贴时，应当为获得补贴的法律援助人员办理个人所得税劳务报酬所得免税申报。
21. 支持居民换购住房的税收优惠
自 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，对出售自有住房并在现住房出售后 1 年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。
其中，新购住房金额大于或等于现住房转让金额的，全部退还已缴纳的个人所得税；新购住房金额小于现住房转让金额的，按新购住房金额占现住房转让金额的比例退还出售现住房已缴纳的个人所得税。
22. **凡符合下列条件之一的外籍专家取得的工资、薪金所得，可免征个人所得税：**

（1）根据世界银行专项贷款协议，由世界银行直接派往我国工作的外国专家。
（2）联合国组织直接派往我国工作的专家。
（3）为联合国援助项目来华工作的专家。
（4）援助国派往我国专为该国无偿援助项目工作的专家，其取得的无论我方或外国支付的工资、薪金和生活补贴。
（5）根据两国政府签订的文化交流项目来华工作 2 年以内的文教专家，其工资、薪金所得由该国负担的。
（6 ）根据我国大专院校国际交流项目来华工作 2 年以内的文教专家，其工资、薪金所得由该国负担的。
（7）通过民间科研协定来华工作的专家，其工资、薪金所得由该国政府机构负担的。
23. 自 2008 年 10 月 9 日起，对居民个人储蓄存款利息所得和证券市场个人投资取得的证券交易结算资金利息所得，暂免征收个人所得税。
链接：
对个人取得的教育储蓄存款利息所得以及国务院财政部门确定的其他专项储蓄存款或储蓄型专项基金存款的利息所得，免征个人所得税。
24. 沪港、深港股票市场交易互联互通和内地与香港基金互认的税收优惠。
（1）对内地个人投资者通过沪港、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，2019 年 12 月 5 日至 2027 年 12 月 31 日继续暂免征收个人所得税。
（2）对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所上市 A 股取得的转让差价所得，暂免征收所得税。
25. 创新企业境内发行存托凭证试点阶段的税收优惠。
对个人投资者转让创新企业境内发行存托凭证（CDR）取得的差价所得，暂免征收个人所得税。
26. 支持原油等货物期货市场对外开放的税收优惠。
对境外个人投资者投资经国务院批准对外开放的中国境内原油等货物期货品种取得的所得，暂免征收个人所得税。该优惠政策执行至 2027 年 12 月 31 日。

【考点 4】居民个人综合所得计税方法

1. 综合征收按年汇算清缴时：
以每年收入额减除费用 60 000 元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额，为年应纳税所得额。
年度收入：
（1）工资薪金：全部；
（2）劳务报酬、特许权使用费：收入的 80%；
（3）稿酬：收入的 80%减按 70%计算，即收入的 56%。
5. 非居民个人四项所得的计税方法
（1）工资、薪金所得
应纳税额＝应纳税所得额×税率－速算扣除数
＝（每月收入额－5 000 元/月）×税率－速算扣除数
（2）劳务报酬所得、特许权使用费所得
应纳税额＝应纳税所得额×税率－速算扣除数
＝收入×（1－20%）×税率－速算扣除数
（3）稿酬所得
应纳税额＝应纳税所得额×税率－速算扣除数

＝收入×（1－20%）×70%×税率－速算扣除数

（4）非居民个人一个月内取得数月奖金的计税方法

单独按上述规定计算当月收入额，不与当月其他工资薪金合并，按 6 个月分摊计税，不减除费用，适用月度税率表计算应纳税额，在一个公历年度内，对每一个非居民个人，该计税办法只允许适用一次。计算公式如下：

当月数月奖金应纳税额＝［（数月奖金收入额÷6）×适用税率－速算扣除数］×6

（5）非居民个人一个月内取得股权激励所得的计税方法

单独按上述规定计算当月收入额，不与当月其他工资薪金合并，按 6 个月分摊计税（一个公历年度内的股权激励所得应合并计算），不减除费用，适用月度税率表计算应纳税额。

非居民个人在一个纳税年度内取得多笔股权激励所得的，应当合并计算纳税。

计算公式如下：

当月股权激励所得应纳税额＝［（本公历年度内股权激励所得合计额÷6）×适用税率－速算扣除数］×6－本公历年度内股权激励所得已纳税额

（6）非居民个人工资、薪金所得收入额的确定

①非居民个人境内居住时间累计不超过 90 天的情形。

在一个纳税年度内，在境内累计居住不超过 90 天的非居民个人，仅就归属于境内工作期间并由境内雇主支付或者负担的工资薪金所得计算缴纳个人所得税。当月工资薪金收入额的计算公式如下：

当月工资薪金收入额＝当月境内外工资薪金总额×（当月境内支付工资薪金数额÷当月境内外工资薪金总额）×（当月工资薪金所属工作期间境内工作天数÷当月工资薪金所属工作期间公历天数）

②非居民个人境内居住时间累计超过 90 天不满 183 天的情形。

在一个纳税年度内，在境内累计居住超过 90 天但不满 183 天的非居民个人，取得归属于境内工作期间的工资薪金所得，均应当计算缴纳个人所得税；其取得归属于境外工作期间的工资薪金所得，不征收个人所得税。当月工资薪金收入额的计算公式如下：

当月工资薪金收入额＝当月境内外工资薪金总额×当月工资薪金所属工作期间境内工作天数/当月工资薪金所属工作期间公历天数

③无住所非居民个人为高管人员的，按以下规定处理：

a. 高管人员在境内居住时间累计不超过 90 天的情形。

其取得由境内雇主支付或者负担的工资、薪金所得应当计算缴纳个人所得税；不是由境内雇主支付或者负担的工资、薪金所得，不缴纳个人所得税。

当月工资、薪金收入额＝当月境内支付或者负担的工资、薪金收入额

b. 高管人员在境内居住时间累计超过 90 天不满 183 天的情形。

在一个纳税年度内，在境内居住累计超过 90 天但不满 183 天的高管人员，其取得的工资、薪金所得，除归属于境外工作期间且不是由境内雇主支付或者负担的部分外，应当计算缴纳个人所得税。（按居民个人累计满 183 天的年度连续不满 6 年的公式计算）

当月工资薪金收入额＝当月境内外工资薪金总额×［1－（当月境外支付工资薪金额÷当月境内外工资薪金总额）×（当月工资薪金所属工作期间境外工作天数÷当月工资薪金所属工作期间公历天数）］

【考点 5】经营所得的计税方法

（一）个体工商户生产经营所得的计税办法

1. 计税基本规定

（1）经营所得，以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额，为应纳税所得额。

（2）经营所得适用 5%～ 35%的五级超额累进税率。
（3）年应纳税所得额＝收入总额－成本－费用－损失－税金－其他支出－允许弥补的以前年度亏损
（4）全年应纳税额＝应纳税所得额×税率－速算扣除数
2.个体工商户生产、经营所得的具体规定：
（1）工资薪金支出
①个体工商户实际支付给**从业人员**的、合理的工资薪金支出，准予扣除。
②个体工商户**业主**的工资薪金支出不得税前扣除。
提示：取得经营所得的个人，没有综合所得的，计算其每一纳税年度的应纳税所得额时，应当减除费用 60 000 元、专项扣除、专项附加扣除以及依法确定的其他扣除。专项附加扣除在办理汇算清缴时减除。
（2）保险支出
①五险一金**准予扣除**。
②补充养老保险费、补充医疗保险费，分别在不超过从业人员工资总额/业主计算基数 5%标准内的部分**据实扣除**；超过部分，不得扣除。
③**人身安全保险费，准予扣除**。
④**商业保险费** ，不得扣除。
⑤**财产保险 ，准予扣除**。
（3）三项经费
个体工商户向当地工会组织拨缴的工会经费、实际发生的职工福利费支出、职工教育经费支出分别在工资薪金总额的 2%、 14%、 2.5%的标准内据实扣除。
（4）个体工商户发生的**合理**的劳动保护支出 ，准予扣除。
（5）借款费用
个体工商户在生产经营活动中发生的合理的不需要资本化的借款费用，准予扣除。
（6）利息支出
个体工商户在生产经营活动中发生的下列利息支出，准予扣除：
①向金融企业借款的利息支出；
②向非金融企业和个人借款的利息支出，不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分。
（7）业务招待费
个体工商户发生的与生产经营活动有关的业务招待费，按照实际发生额的 60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的 5‰。
（8）广告费和业务宣传费
个体工商户每一纳税年度发生的与其生产经营活动直接相关的广告费和业务宣传费不超过当年销售（营业）收入 15%的部分，可以据实扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。
（9）研发费用
购置研发专用设备：
单价在 10 万元以下直接扣除；
单价在 10 万元以上 （含 10 万元）的，按固定资产管理，不得在当期直接扣除。
（10）捐赠支出
①个体工商户直接对受益人的捐赠不得扣除。
②个体工商户通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门，用于《公益事业捐赠法》规定的公益事业的捐赠，捐赠额不超过其应纳税所得额 30%的部分，可以据实扣除。

（11）个体工商户按照规定缴纳的摊位费、行政性收费、协会会费等，按实际发生数额扣除。
（12）个体工商户自申请营业执照之日起至开始生产经营之日止所发生符合规定的费用，除为取得固定资产、无形资产的支出，以及应计入资产价值的汇兑损益、利息支出外，作为开办费，个体工商户可以选择在开始生产经营的当年一次性扣除，也可自生产经营月份起在不短于 3 年期限内摊销扣除，但一经选定，不得改变。
（13）个体工商户生产经营活动中，应当分别核算生产经营费用和个人、家庭费用。
对于生产经营与个人、家庭生活混用难以分清的费用，其 40%视为与生产经营有关的费用，准予扣除。
（14） **税前不得扣除的支出**
①个人所得税税款；
②税收滞纳金；
③罚金、罚款和被没收财物的损失；
④不符合扣除规定的捐赠支出；
⑤赞助支出；
⑥用于个人和家庭的支出；
⑦与取得生产经营收入无关的其他支出；
⑧个体工商户代表从业人员或者他人负担的税款；
⑨国家税务总局规定不准扣除的支出。
（二）个人独资企业与合伙企业投资者的计税方法
1.纳税人
个人独资企业以投资者为纳税人，合伙企业以每一个合伙人为纳税人。
2.应纳税所得额确定
个人独资企业、合伙企业的应纳税所得额＝收入总额－成本－费用－损失
合伙企业的合伙人应纳税所得额的确定：
（1）按照合伙协议约定的分配比例确定；
（2）按照合伙人协商决定的分配比例确定；
（3）按照合伙人实缴出资比例分配；
（4）按照合伙人数量平均计算确定；
（5）合伙协议不得约定将全部利润分配给部分合伙人。
3.扣除项目
凡实行查账征税办法的，计算生产经营所得时，扣除项目比照个体工商户相关规定执行。但下列项目遵循如下规定：
（1）投资者工资不得在税前扣除。但可按规定的标准扣除费用，自 2019 年 1 月 1 日起，投资者本人的费用扣除标准为 60 000 元/年（即 5 000 元/月）。
（2）投资者及其家庭发生的生活费用不允许在税前扣除。生活费用与企业生产经营费用混合在一起难以划分的，全部视为生活费用，不允许税前扣除。
（3）企业生产经营和投资者及其家庭生活共用的固定资产，难以划分的，由主管税务机关核定。
（4）企业计提的各种准备金不得扣除。
4.应纳税额的计算方法
（1）查账征收
实行查账征收的个人投资者，兴办一个企业的，比照个体工商户经营所得应纳税额的计算方法。
投资者兴办两个或两个以上企业，并且企业性质全部是独资的，年度终了后汇算清缴时，应

纳税款的计算方法为：
①汇总其投资兴办的所有企业的经营所得作为应纳税所得额，以此确定适用税率，计算出全年经营所得的应纳税额；
②再根据每个企业的经营所得占所有企业经营所得的比例，分别计算出每个企业的应纳税额和应补缴税额。
计算公式如下：
应纳税所得额＝Σ各个企业的经营所得（汇总确定税率）
应纳税额＝应纳税所得额×税率－速算扣除数
本企业应纳税额＝应纳税额×本企业的经营所得÷Σ各个企业的经营所得
本企业应补缴的税额＝本企业应纳税额－本企业预缴的税额
（2）核定征收
核定征收：包括定额征收、核定应税所得率征收和其它合理方法。
核定应税所得率征收方式的计算公式：
应纳所得税额＝应纳税所得额×适用税率
应纳税所得额＝收入总额×应税所得率
或＝成本费用支出额÷（1－应税所得率）×应税所得率
（3）个人独资企业和合伙企业的亏损弥补
①投资者兴办两个或两个以上企业的，企业的年度经营亏损不能跨企业弥补。
②查账征税改为核定征税后，查账征税认定年度经营亏损未弥补完的部分不得再继续弥补。
（4）对外投资分回的利息或者股息、红利的税务处理
个人独资企业对外投资分回的利息或者股息、红利，不并入企业的收入，而应单独作为投资者个人取得的利息、股息、红利所得，按利息、股息、红利所得应税项目计算缴纳个人所得税。以合伙企业名义对外投资分回利息或者股息、红利的，应按比例确定各个投资者的利息、股息、红利所得，分别按利息、股息、红利所得应税项目计算缴纳个人所得税。
（5）实际经营期不足 1 年的税务处理
个人独资企业和合伙企业因在纳税年度中间开业、合并、注销及其他原因，导致该纳税年度的实际经营期不足 1 年的，对个人独资企业投资者和合伙企业自然人合伙人的生产经营所得计算个人所得税时，以其实际经营期为 1 个纳税年度。投资者本人的费用扣除标准，应按照其实际经营月份数，以每月 5000 元的减除标准确定。
（三）对企业事业单位承包、承租经营所得的计税方法
应纳税所得额＝（分得的经营利润＋工资薪金性质所得）－每月费用扣除标准（5000 元/月）×实际承包或承租月数
应纳税额＝应纳税所得额×税率－速算扣除数
（四）建筑安装业从业人员的个人所得税政策
承包建筑安装业各项工程作业的承包人取得的所得，应区别不同情况计征个人所得税：
1.经营成果归承包人个人所有的所得，或按照承包合同（协议）规定，将一部分经营成果留归承包人个人的所得，按“经营所得”项目征税；以其他方式取得的所得，按“工资、薪金所得”项目征税。
2.从事建筑安装业的个体工商户和未领取营业执照承揽建筑安装业工程作业的建筑安装队和个人，以及建筑安装企业实行个人承包后工商登记（现为市场主体登记）改变为个体经济性质的，其从事建筑安装业取得的收入应依照“经营所得”项目计征个人所得税。
3.从事建筑安装业工程作业的其他人员取得的所得，分别按照“工资、薪金所得”项目和“劳务报酬所得”项目计征个人所得税。

第三章 国际税收

【考点 1】国际税收原则

1. **单一课税原则**：跨境交易产生的收入只应该被课征一道税和至少应该被课征一道税。
2. **受益原**则：纳税人以从政府公共支出中获得的利益大小为税收负担分配的标准。
3. **国际税收中性原则**：国际税收规则不应对涉外纳税人跨国经济活动的区位选择以及企业的组织形式等产生影响。

【考点 2】国际税法原则

1. **优先征税原则**：国际税收关系中，确定将某项课税客体划归来源国，由来源国优先行使征税权的一项原则。
2. **独占征税原则**：签订国际税收协定时，将某项税收客体排他性地划归某一国，由该国单独行使征税权力的一项原则。
3. **税收分享原则**：在签订国际税收协定时，将某些课税客体划归缔约国双方，由双方共同征税的一项原则。
4. **无差异原则**：对外国纳税人和本国纳税人实行平等对待，使两者在征收范围、税率和税收负担方面保持基本一致。

无差异原则在税制结构大体一致的国家之间可以起到促进资本自由流动的作用。所以，发达国家多愿意实行无差异原则，并将其作为本国制定涉外税制的基本原则；而发展中国家需要考虑本国的实际情况，在不违背国际惯例的前提下确定对本国有利的涉外税收原则。

【考点 3】约束税收管辖权的国际惯例

（一）约束居民管辖权的国际惯例

1. 自然人居民身份的判定标准：

（1）**法律标准**

法律标准（也称意愿标准），纳税人在某一国家内有居住主观意愿的，即为该国居民。即凡是在一国有不定期居住意愿，并依法取得入境护照、移民签证和各种居留证明的外国侨民，都属于该国居民，该国有权对其来源世界各地的全部所得征税。

（2）**住所标准**

住所标准（也称户籍标准），纳税人凡在某一国家内拥有永久性住所或习惯性居所的，即为该国居民，该国政府对其来源世界各地的全部所得征税。没有在该国拥有住所的人为非居民，该国不能对其行使居民管辖权。

（3）**停留时间标准**

停留时间标准，任何个人在一国境内居住或停留达到一定时间以上，就成为该国的居民。采用这一标准的主要以中国、日本、英国、法国、德国、瑞士、印度等国为代表。各国在确定个人居民身份时，关于停留时间的规定和要求各有不同，有的是 183 天，有的是 365 天。在停留时间计算上的差别，主要是连续计算还是累计计算，按纳税年度计算还是按任何 12 个月计算。有的国家规定，自然人只有在本国境内连续居住达到法定时间，才构成本国的居民纳税人；

2. 法人居民身份的判定标准：

（1）注册地标准。

（2）实际管理机构与控制中心所在地标准。

（3）总机构所在地标准。

（4）控股权标准（又称资本控制标准）。

（二）约束来源地管辖权的国际惯例

1. 经营所得的判定标准：

常设机构标准。

交易地点标准。

2. 劳务所得的判定标准：

独立个人劳务所得	1. 独立劳务所得具有独立性和随意性。（独立从事非雇佣）
	2. 标准：①固定基地标准；②停留期间标准；③所得支付者标准。
非独立个人劳务所得	标准：①停留期间标准；②所得支付者标准。（受聘取得工资薪金等）
独立个人劳务所得	1. 独立劳务所得具有独立性和随意性。（独立从事非雇佣）
其他劳务所得	1. 董事费：国际上通行的做法是按照所得支付地标准确认支付董事费的公司所在国有权征税。
	2. 跨国从事演出、表演或参加比赛的演员、艺术家和运动员，国际上通行的做法是：均由活动所在国行使收入来源地管辖权征税。

3. 投资所得

一般采用以下三种标准确定不同投资所得的来源地：

（1）权利提供地标准（反映了居住国或国籍国的利益）；

（2）权利使用地标准（代表着非居住国的利益）；

（3）双方分享征税权力（国际通常标准）。

4. 不动产所得

以不动产的所在地或坐落地为判定标准。

5. 财产转让所得

（1）销售动产收益：转让者的居住国征税。

（2）不动产转让所得：不动产的坐落地国征税。

（3）转让或出售常设机构的营业财产或从事个人独立劳务的固定基地财产：其所属常设机构或固定基地所在国征税。

（4）转让或出售从事国际运输的船舶、飞机：船舶、飞机企业的居住国征税。

（5）转让或出售公司股票所取得的收益：在国际税收实践中分歧较大

6. 遗产继承所得

不动产或有形动产，以其物质形态的存在国为遗产所在地，由遗产所在国对遗产所得行使收入来源地管辖权征税（股票或债权，以其发行者或债务人的居住国为遗产所在地）

【考点 4】我国对外签署税收协定典型条款

（一）税收居民

1. 居民应是在一国负有全面纳税义务的人，并且包括该缔约国及其行政区或地方当局。但不包括仅因来源于该缔约国的所得或财产收益而在该缔约国负有纳税义务的人。

2. 个人居民身份的判定：（先后顺序）

（1）永久性住所。

（2）重要利益中心。

（3）习惯性居处。

（4）国籍。

3. 公司及其他团体居民身份的判定：

同时为缔约国双方居民的人，应认定其是“实际管理机构”所在国的居民。

（二）常设机构

常设机构，是指企业进行全部或部分营业的固定营业场所。

1. **一般常设机构**

一般常设机构具有固定性、持续性和经营性的营业场所，但不包括从事协定所列举的专门从事准备性、辅助性活动的机构。即缔约国一方企业在缔约国另一方仅由于仓储、展览、采购及信息收集等活动的目的设立的具有准备性或辅助性的固定场所，不应被认定为常设机构。

2. **工程型常设机构**

承包工程构成常设机构的一般表述为：“常设机构”一语包括建筑工地，建筑、装配或安装工程，或者与其有关的监督管理活动，但仅以该工地、工程或活动连续达到规定时间（通常为 6 个月）以上的为限，未达到该规定时间的则不构成常设机构。

3. **劳务型常设机构**

提供劳务构成常设机构的一般表述为：“缔约国一方企业通过雇员或者其他人员，在缔约国另一方为同一个项目或相关联的项目提供劳务，包括咨询劳务，仅以在任何__个月中连续或累计超过__天/月为限，未达到该规定时间的则不构成常设机构。”不同协定对时间长度的计算方法有所不同，通常为任何 12 个月中连续或累计超过 6 个月或 183 天。

（三）《中新协定》的修订

1. 不具有法人资格的中外合作办学机构，以及中外合作办学项目中开展教育教学活动的场所构成税收协定缔约对方居民在中国的常设机构。

2. 海运和空运条款与《中新协定》及议定书第八条（海运和空运）规定内容一致的，按照以下原则执行：

（1）缔约国一方企业以船舶或飞机从事国际运输业务从缔约国另一方取得的收入，在缔约国另一方免予征税。

（2）上述第（1）项的免税规定也适用于参加合伙经营、联合经营或参加国际经营机构取得的收入。对于多家公司联合经营国际运输业务的税务处理，应由各参股或合作企业就其分得利润分别在其所属居民国纳税。

（3）“缔约国一方企业从附属于以船舶或飞机经营国际运输业务有关的存款中取得的利息收入”，是指缔约国双方从事国际运输业务的海运或空运企业，从对方取得的运输收入存于对方产生的利息。该利息不适用《中新协定》利息的规定，应视为国际运输业务附带发生的收入，在来源国免予征税。

（4）企业从事以光租形式出租船舶或以干租形式出租飞机，以及使用、保存或出租用于运输货物或商品的集装箱（包括拖车和运输集装箱的有关设备）等租赁业务取得的收入不属于国际运输收入，但根据《中新协定》附属于国际运输业务的上述租赁业务收入应视同国际运输收入处理。

（5）**下列与国际运输业务紧密相关的收入应作为国际运输收入的一部分**：

①为其他国际运输企业代售客票取得的收入；

②从市区至机场运送旅客取得的收入；

③通过货车从事货仓至机场、码头或者后者至购货者间的运输，以及直接将货物发送至购货者取得的运输收入；

④仅为其承运旅客提供中转住宿而设置的旅馆取得的收入。

（6）非专门从事国际运输业务的企业，以其拥有的船舶或飞机经营国际运输业务取得的收入属于国际运输收入。

【考点 5】国际税收协定管理

（一）受益所有人认定

在申请享受我国对外签署的税收协定中对股息、利息和特许权使用费等条款的税收待遇时，缔约国居民需要向税务机关提供资料，进行受益所有人的认定。自 2018 年 4 月 1 日起，对受益所有人的有关规定如下：

1. 受益所有人：指对所得或所得据以产生的权利或财产具有所有权和支配权的人。

一般来说，下列因素不利于对申请人“受益所有人”身份的判定：
（1）申请人有义务在收到所得的 12 个月内将所得的 50%以上支付给第三国（地区）居民，“有义务”包括约定义务和虽未约定义务但已形成支付事实的情形。
（2）申请人从事的经营活动不构成实质性经营活动。
解释：实质性经营活动包括具有实质性的制造、经销、管理等活动。申请人从事的具有实质性的投资控股管理活动，可以构成实质性经营活动。
（3）缔约对方国家（地区）对有关所得不征税或免税，或征税但实际税率极低。
（4）在利息据以产生和支付的贷款合同之外，存在债权人与第三人之间在数额、利率对签订时间等方面相近的其他贷款或存款合同。
（5）在特许权使用费据以产生和支付的版权、专利、技术等使用权转让合同之外，存在申请人与第三人之间在有关版权、专利、技术等的使用权或所有权方面的转让合同。
2. 申请人“受益所有人”身份判断的安全港条款
下列申请人从中国取得的所得为股息时，可不根据上述规定的因素进行综合分析，直接判定申请人具有“受益所有人”身份：
（1）缔约对方政府；
（2）缔约对方居民且在缔约对方上市的公司；
（3）缔约对方居民个人；
（4）申请人被第（1）至（3）项中的一人或多人直接或间接持有 100%股份，且间接持有股份的中间层为中国居民或缔约对方居民。
3. 受益所有人管理中其他规定：
（1）代理人或指定收款人等（以下统称代理人）不属于“受益所有人”。申请人通过代理人代为收取所得的，无论代理人是否属于缔约对方居民，都不应据此影响对申请人“受益所有人”身份的判定。
（2）股东基于持有股份取得股息，债权人基于持有债权取得利息，特许权授予人基于授予特许权取得特许权使用费，不属于本条所称的“代为收取所得”。
（3）在主管税务机关后续管理中，申请人因不具有“受益所有人”身份而自行补缴税款的主管税务机关应将相关案件层报省税务机关备案；主管税务机关认为应该否定申请人“受益所有人”身份的，应报经省税务机关同意后执行。

【考点 6】对外付汇无需进行税务备案的情形

1. 境内机构在境外发生的差旅、会议、商品展销等各项费用；
2. 境内机构在境外代表机构的办公经费，以及境内机构在境外承包工程的工程款；
3. 境内机构发生在境外的进出口贸易佣金、保险费、赔偿款；
4. 进口贸易项下境外机构获得的国际运输费用；
5. 保险项下保费、保险金等相关费用；
6. 从事运输或远洋渔业的境内机构在境外发生的修理、油料、港杂等各项费用；
7. 境内旅行社从事出境旅游业务的团费以及代 订、代办的住宿、交通等相关费用；
8. 亚洲开发银行和世界银行集团下属的国际金融公司从我国取得的所得或收入，包括投资合营企业分得的利润和转让股份所得、在华财产（含房产）出租或转让收入以及贷款给我国境内机构取得的利息；
9. 外国政府和国际金融组织向我国提供的外国政府（转）贷款（含外国政府混合（转）贷款）和国际金融组织贷款项下的利息。本项所称国际金融组织是指国际货币基金组织、世界银行集团、国际开发协会、国际农业发展基金组织、欧洲投资银行等；
10. 外汇指定银行或财务公司自身对外融资如境外借款、境外同业拆借、海外代付以及其他债务等项下的利息；

11. 我国省级以上国家机关对外无偿捐赠援助资金；
12. 境内证券公司或登记结算公司向境外机构或境外个人支付其依法获得的股息、红利、利息收入及有价证券卖出所得收益；
13. 境内个人境外留学、旅游、探亲等因私用汇；
14. 境内机构和个人办理服务贸易收益和经常转移项下退汇；
15. 外国投资者以境内直接投资合法所得在境内再投资；
16. 财政预算内机关、事业单位、社会团体非贸易非经营性付汇业务；
17. 国家规定的其他情形。

【考点 7】抵免限额的确定

（1）**分国限额法**。

分国抵免限额=（国内外应税所得额之和×居住国所得税率） ×（某一外国应税所得÷ 国内外应纳税所得额之和）

（2）**综合限额法**。

综合抵免限额=（国内外应纳税所得额之和×居住国所得税率） ×（国外应税所得之和÷ 国内外应税所得额之和）

（3）**分项限额法**。

分项抵免限额=（国内外应税所得额之和×居住国所得税率） ×（国外某一专项所得÷ 国内外应税所得额之和）

【考点 8】可予抵免境外所得税额不包括：

（1）按照境外所得税法律及相关规定属于错缴或错征的境外所得税税款；
（2）按照税收协定规定不应征收的境外所得税税款；
（3）因少缴或迟缴境外所得税而追加的利息、滞纳金或罚款；
（4）境外所得税纳税人或其利害关系人从境外征税主体得到实际返还或补偿的境外所得税税款；
（5）按照我国规定已经免征我国企业所得税的境外所得负担的境外所得税税款；
（6）按照主管部门有关规定已经从企业境外应纳税所得额中扣除的境外所得税税款。

【考点 9】情报交换的种类与范围

1. 情报交换的类型包括专项情报交换、自动情报交换、自发情报交换、同期税务检查、授权代表访问和行业范围情报交换等。

2. **情报交换的范围**。除缔约国双方另有规定外，情报交换的范围一般为：

（1）**国家范围**应仅限于与我国正式签订含有情报交换条款的税收协定并生效执行的国家。
（2）**税种范围**应仅限于税收协定规定的税种，主要为具有所得（和财产）性质的税种。
（3）**人的范围**应仅限于税收协定缔约国一方或双方的居民。
（4）**地域范围**应仅限于缔约国双方有效行使税收管辖权的区域。

我国从缔约国主管当局获取的税收情报可以作为税收执法行为的依据，并可以在诉讼程序中出示。税收情报在诉讼程序中作为证据使用时，税务机关应根据行政诉讼法等法律规定，向法庭申请不在开庭时公开质证。

【考点 10】我国的非居民金融账户涉税信息尽职调查管理

1. 消极非金融机构是指符合下列条件之一的机构：

（1）上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入，以及据以产生前述收入的金融资产的转让收入占总收入比重 50%以上的非金融机构；
（2）上一公历年度末，拥有可以产生第（1）项所述收入的金融资产占总资产比重 50%以上的非金融机构；
（3）税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构。

2.积极所得与消极所得

（1）**积极所得**：营业利润、海运、内河运输和空运、独立个人劳务、受雇所得、董事费。

（2）**消极所得**：不动产所得、股息、利息、特许权使用费、财产收益。

第四章 印花税

【考点 1】征税范围、纳税人和税率

一、征税范围

（一）书面合同

1.借款合同，是指银行金融机构、经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构与借款人（不包括同业拆借）的借款合同。

2.融资租赁合同。

3.买卖合同，是指动产买卖合同（不包括个人书立的动产买卖合同）。包括供应、预购、采购、购销结合及协作、调剂、补偿、易货等合同；还包括各出版单位与发行单位之间订立的图书、报纸、期刊、音像征订凭证。

4.承揽合同，是指承揽人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人给付报酬的合同。包括加工、定做、修缮、修理、印刷、广告、测绘、测试等合同。

5.建设工程合同，是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。通常包括建设工程勘察、设计、施工合同。

6.运输合同，是指货运合同和多式联运合同（不包括管道运输合同）。

7.技术合同，不包括专利权、专有技术使用权转让书据。

8.租赁合同。

9.保管合同。

10. 仓储合同。

11.财产保险合同，但不包括再保险合同。

（二）产权转移书据

1. 土地使用权出让书据，是指国家将土地使用权在一定年限内出让给土地使用者，由土地使用者向国家支付土地使用权出让金签订的协议或合同。

2.土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据（不包括土地承包经营权和土地经营权转移）。

3.股权转让书据（不包括应缴纳证券交易印花税的）

4.商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据。

（三）营业账簿税

目前只对资金账簿反映生产经营单位“实收资本”和“资本公积”的金额征收印花税，对其他营业账簿不征收印花税。

（四）证券交易

证券交易，是指证券持有人依照交易规则，将证券转让给其他投资者的行为。证券交易一般分为两种形式：一种形式是上市交易，是指证券在证券交易所集中交易挂牌买卖。另一种形式是上柜交易，是指公开发行但未达上市标准的证券在证券柜台交易。

二、纳税人

（一）立合同人

立合同人是签订合同的当事人，是指对凭证负有直接权利义务关系的单位和个人。但不包括合同的担保人、证人、鉴定人。当事人的代理人有代理纳税的义务，他与纳税人负有同等的税收法律义务和责任。

（二）立据人

立据人是产权转移书据的当事人，是指土地、房屋等权属转移过程中买卖双方的单位和个人。

（三）立账簿人

立账簿人是设立营业账簿的当事人，是指设立并使用营业账簿的单位和个人。例如，企业单位因生产、经营需要，设立了营业账簿，该企业即为纳税人。

（四）证券交易人

证券交易人是出让证券的当事人，是指在中华人民共和国境内进行证券交易的单位和个人。需要注意的是，证券交易印花税对证券交易的出让方征收，不对受让方征收。

（五）使用人

在中华人民共和国境外书立在境内使用的应税凭证的单位和个人，其纳税人是使用人。值得注意的是，同一应税凭证，凡由两方或两方以上当事人共同书立并各执一份的，原则上其当事人各方都是印花税的纳税人，应各就其所持凭证的计税金额全额缴纳印花税。

三、关于应税凭证的具体情形

1.**在中华人民共和国境外书立在境内使用的应税凭证，应当按规定缴纳印花税**。包括以下四种情形：

（1）应税凭证的标的为不动产的，该不动产在境内；

（2）应税凭证的标的为股权的，该股权为中国居民企业的股权；

（3）应税凭证的标的为动产或者商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权的，其销售方或者购买方在境内，但不包括境外单位或者个人向境内单位或者个人销售完全在境外使用的动产或者商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权；

（4）应税凭证的标的为服务的，其提供方或者接受方在境内，但不包括境外单位或者个人向境内单位或者个人提供完全在境外发生的服务。

2.企业之间书立的确定买卖关系、明确买卖双方权利义务的订单、要货单等单据，且未另外书立买卖合同的，应当按规定缴纳印花税。

3.发电厂与电网之间、电网与电网之间书立的购售电合同，应当按买卖合同税目缴纳印花税。

4.**下列情形的凭证，不属于印花税征收范围**：

（1）人民法院的生效法律文书，仲裁机构的仲裁文书，监察机关的监察文书；

（2）县级以上人民政府及其所属部门按照行政管理权限征收、收回或者补偿安置房地产书立的合同、协议或者行政类文书；

（3）总公司与分公司、分公司与分公司之间书立的作为执行计划使用的凭证；

（4）电网与用户之间签订的供用电合同；

（5）在融资性售后回租业务中，对承租人、出租人因出售租赁资产及购回租赁资产所签订的合同。

四、税率

应税凭证	税率
借款合同、融资租赁合同	万分之 0.5
营业账簿	万分之 2.5
买卖合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据	万分之 3
土地使用权出让书据、土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据、股权转让书据	万分之 5
租赁合同、保管合同、仓储合同、财险合同、证券交易	万分之 10

【考点 2】法定减免税优惠

1. 应税凭证的副本或抄本；
2. 依照法律规定应当予以免税的外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华代表机构为获得馆舍书立的应税凭证；
3. 中国人民解放军、中国人民武装警察部队书立的应税凭证；
4. 农民、家庭农场、农民专业合作社、农村集体经济组织、村民委员会购买农业生产资料或者销售农产品书立的买卖合同和农业保险合同；
5. 无息或者贴息借款合同、国际金融组织向中国提供优惠贷款书立的借款合同；
6. 财产所有权人将财产赠与政府、学校、社会福利机构、慈善组织书立的产权转移书据；
7. 非营利性医疗卫生机构采购药品或者卫生材料书立的买卖合同；
8. 个人与电子商务经营者订立的电子订单。

第五章 房产税

【考点 1】征税范围、纳税人和税率

一、征税范围

房产税在城市、县城、建制镇和工矿区征收。其中：

城市征税范围为市区、郊区和市辖县县城，不包括农村。

县城指县人民政府所在地。

建制镇的征税范围为镇人民政府所在地，不包括所辖的行政村。

工矿区：开征房产税的工矿区须经省级人民政府批准。

二、纳税人

房产税以在征税范围内的房屋产权所有人为纳税人。 其中：

1. 产权属**国家所有**的，由经营管理单位纳税；
2. 产权属**集体和个人所有**的，由集体单位和个人纳税。
3. 产权**出典**的，由承典人纳税。
4. 产权所有人、承典人**不在房屋所在地**的，由房产代管人或者使用人纳税。
5. 产权未确定及租典**纠纷未解决**的，由房产代管人或者使用人纳税。

三、税率

房产税采用比例税率，其计税依据分为两种：

依据房产计税余值计税的，税率为 1.2%；

依据房产租金收入计税的，税率为 12%。

对个人出租住房，不区分实际用途，均按 4%的税率征收房产税。

对企事业单位、社会团体以及其他组织按市场价格向个人出租用于居住的住房，减按 4%的税率征收房产税。

【考点 2】计税依据和应纳税额的计算

一、计税依据

按房产余值计税和按租金收入计税两种。

（一）从租计征（租金计税）：

应纳税额＝租金收入×适用税率 12%

一次收取多年租金多税种差异：

1. 企业所得税：如果交易合同或协议中规定租赁期限跨年度，且租金提前一次性支付的，出租人可对上述已确认的收入，在租赁期内，分期均匀计入相关年度收入。
2. 印花税在书立时一次性缴纳。
3. 房产税按年计算、分期缴纳。

（二）从价计征（余值计税）：

应纳税额＝房产计税余值×适用税率 1.2%

＝应税房产原值×（1－扣除比例 10%～30%）×适用税率 1.2%

1.对经营自用的房屋，以房产的计税余值作为计税依据。在确定计税余值时，房产原值的具体减除比例，由省、自治区、直辖市人民政府在税法规定的减除幅度内自行确定。

2.房产原值指纳税人按照会计制度规定，在账簿“固定资产”科目中记载的房屋原价。没有记载房屋原价的，按照上述原则，并参照同类房屋确定房产原值，按规定计征房产税。

3.房产原值应包括与房屋不可分割的各种附属设备或一般不单独计算价值的配套设施。属于房屋附属设备的水管、下水道、暖气管、煤气管等应从最近的探视井或三通管起，计算原值；电灯网、照明线从进线盒联结管起，计算原值。

4.纳税人对原有房屋进行改建、扩建的，要相应增加房屋的原值。

5.更换房屋附属设施和配套设施的，在将其价值计入房产原值时，可扣减原来相应设备和设施的价值；对附属设备和配套设施中易损坏，需要经常更换的零配件，更新后不再计入房产原值，原零配件的原值也不扣除。

6.凡在房产税征收范围内的具备房屋功能的地下建筑，包括与地上房屋相连的地下建筑以及完全建在地面以下的建筑、地下人防设施等征收房产税。

7.对出租房产，租赁双方签订的租赁合同约定有免收租金期限的，免收租金期间由产权所有人按照房产原值缴纳房产税。

8.对按照房产原值计税的房产，无论会计上如何核算，房产原值均应包含地价，包括为取得土地使用权支付的价款、开发土地发生的成本费用等。宗地容积率低于 0.5 的，按房产建筑面积的 2 倍计算土地面积并据此确定计入房产原值的地价。

（三）两种计税方法的适用范围

1.经营自用房屋—从价计征；出租房屋—从租计征。

2.产权出典的房产，由承典人按余值缴纳房产税。

3.投资联营房产的计税依据。

（1）以房产投资联营，投资者参与投资利润分红，共担风险的，按房产余值作为计税依据计征房产税；

（2）以房产投资，收取固定收入，不承担联营风险的，按租金收入计算缴纳房产税。

4.融资租赁房产的计税依据

（1）融资租赁合同约定开始日的次月起依据房产余值计算征收；

（2）未约定开始日的，自合同签订的次月起计算缴纳。

5.居民住宅区内业主共有的经营性房产的计税依据

（1）由实际经营（包括自营和出租）的代管人或使用人缴纳房产税；

（2）自营的，依照房产原值减除 10%-30%后的余值计征，没有房产原值或不能将业主共有房产与其他房产的原值准确划分开的，由房产所在地税务机关参照同类房产核定房产原值；

（3）出租的，依照租金计征。

二、应纳税额的计算

（一）地上建筑物

从价计征：年应纳税额＝应税房产原值×（1-扣除比例）×1.2%

从租计征：应纳税额＝租金收入×12%

个人出租住房，不区分用途，税率 4%。

对于与地上房屋相连的地下建筑，如房屋的地下室、地下停车场、商场的地下部分等，应将地下部分与地上房屋视为一个整体，按照地上房屋建筑的有关规定计算征收房产税。

（二）独立地下建筑物

1. 工业用房产
房屋原价的 50～60%作为应税房产原值
应纳房产税的税额＝应税房产原值×（1－原值减除比例）×1.2%
2. 商业和其他用房产
房屋原价的 70～80%作为应税房产原值
应纳房产税的税额＝应税房产原值×（1－原值减除比例）×1.2%
3. 出租的地下建筑，按照出租地上房屋建筑的有关规定计算征收房产税。
4. 地下建筑物的原价折算为房产原值的比例，由各省、自治区、直辖市和计划单列市财政和税务部门在幅度内自行确定。

第六章 车船税

【考点 1】征税范围、纳税人和税率

一、征税范围
车辆、船舶，是指：
（一）依法应当在车船管理部门登记的机动车辆和船舶；
（二）依法不需要在车船管理部门登记、在单位内部场所行驶或者作业的机动车辆和船舶。
二、纳税人
在中华人民共和国境内，车辆、船舶（以下简称车船）的所有人或者管理人为车船税的纳税人。
三、适用税额

名称	计税单位	备注
乘用车（排气量）	**每辆**	核定载客人数 9 人（含）以下
商用车	**每辆**	核定载客人数 9 人（包括电车）以上
	整备质量每吨	1、包括半挂牵引车、挂车、客货两用汽车、三轮汽车和低速载货汽车等 2、挂车按照货车税额 50%计算
其他车辆（专用作业车）	**整备质量每吨**	不包括拖拉机
摩托车	**每辆**	
船舶	**净吨位每吨**	拖船、非机动驳船分别按机动船舶税额的 50%计算
游艇	**艇身长度每米**	

四、减免税优惠（法定减免、特定减免）
（一）法定减免
1. 捕捞、养殖渔船。
2. 军队、武装警察部队专用的车船。
3. 警用车船。
4. 悬挂应急专用号牌的国家综合性消防救援车辆和国家综合性消防救援专用船舶免征车船税。
5. 依照法律规定应当予以免税的外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的车船。

6.对节约能源、使用新能源的车船可以减征或者免征车船税。
7.对受严重自然灾害影响纳税困难以及有特殊原因确需减税、免税的，可以减征或者免征车船税。（具体减免期限和数额由省、自治区、直辖市人民政府确定，报国务院批准）
8.省、自治区、直辖市人民政府根据当地实际情况，可以对公共交通车船，农村居民拥有并主要在农村地区使用的摩托车、三轮汽车和低速载货汽车定期减征或者免征车船税。
（二）特定减免
经批准临时入境的外国车船和香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的车船，不征收车船税。
（三）节能、新能源车船减免
1.对节能汽车，减半征收车船税
2.对新能源车船，免征车船税
包括纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车。
纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税征收范围，对其不征车船税。

第七章 契　税

【考点 1】征税范围、纳税人和税率

一、征税范围
契税的征税对象为发生土地使用权和房屋所有权权属转移的土地和房屋。
其具体征税范围包括：
（一）土地使用权出让
是指国家或集体以土地所有者的身份将土地使用权在一定年限内让渡给土地使用者，并由土地使用者向国家或集体支付土地使用权出让金的行为。可以使用拍卖、招标、双方协议的方式。
（二）土地使用权转让
是指土地使用者将土地使用权再转移的行为。可以使用出售、交换、赠与的方式。不包括土地承包经营权和土地经营权的转移。
（三）房屋买卖
1.以房产抵债或实物交换房屋：按房产折价款缴纳契税。
2.以房产作投资或作股权转让（房地产企业以自建商品房投资交土地增值税）
以自有房产作股投入本人独资经营的企业，免纳契税。（无需办理房产变更手续，也不办理契税手续）
3.买房拆料或翻建新房，应照章征收契税。
（四）房屋赠与
区分赠与和继承：
1.各种赠与不动产行为，都是契税征税范围；
2.继承要加以区分：
（1）法定继承人继承土地、房屋权属，不征收契税；
（2）非法定继承人根据遗嘱承受死者生前的土地、房屋权属，属于赠与行为，应征收契税。
以获奖方式取得房屋产权的，其实质是接受赠与房产，应缴纳契税。
（五）房屋交换
由支付差价的一方纳税。
（六）房屋附属设施等有关契税政策
对承受国有土地使用权应支付的土地出让金，要征收契税。不得因减免出让金而减免契税。
二、纳税义务人

契税的纳税义务人，是境内转移土地、房屋权属，承受的单位和个人。

三、税率

3%～5%的幅度比例税率。

契税的具体适用税率，由省、自治区、直辖市人民政府在规定的税率幅度内提出，报同级人民代表大会常务委员会决定，并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。

省、自治区、直辖市可以按照规定对不同主体、不同地区、不同类型的住房的权属转移确定差别税率。

【考点 2】减免税优惠

一、减免税基本规定

1.国家机关、事业单位、社会团体、军事单位承受土地、房屋用于办公、教学、医疗、科研和军事设施的，免征契税。

2.非营利性的学校、医疗机构、社会福利机构承受土地、房屋权属用于办公、教学、医疗、科研、养老、救助。

3.承受荒山、荒地、荒滩土地使用权用于农、林、牧、渔业生产。

4.婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属。

5.法定继承人通过继承承受土地、房屋权属。

6.土地、房屋被县级以上人民政府征收、征用，重新承受土地、房屋权属。

7.因不可抗力灭失住房，重新承受住房权属。

二、减免税特殊规定

1.售后回租等有关契税政策

（1）对金融租赁公司开展售后回租业务，承受承租人房屋、土地权属的，照章征税。对售后回租合同期满，承租人回购原房屋、土地权属的，免征契税。

（2）单位、个人以房屋、土地以外的资产增资，相应扩大其在被投资公司的股权持有比例，无论被投资公司是否变更工商登记，其房屋、土地权属不发生转移，不征收契税。

（3）个体工商户的经营者将其个人名下的房屋、土地权属转移至个体工商户名下，或个体工商户将其名下的房屋、土地权属转回原经营者个人名下，免征契税。合伙企业的合伙人和合伙企业之间与之相同。

2.已缴纳契税的购房者，权属变更前退房的，退税，变更后退房的，不退税。

3.公租房经管单位购买住房作为公租房的，免契税。

4.自 2019 年 6 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，为社区提供养老、托育、家政等服务的机构，承受房屋、土地用于提供社区养老、托育、家政服务的，免征契税。

5. 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日对饮水工程运营管理单位为建设饮水工程而承受土地使用权，免征契税。

6.夫妻因离婚分割共同财产发生土地、房屋权属变更的，免征契税。

第八章 城镇土地使用税

【考点 1】征税范围、纳税人和适用税额

一、征税范围

城市、县城、建制镇、工矿区内，其中城市的征收范围为市区和郊区。

位于农村的土地不属于城镇土地使用税的征税范围。

二、纳税人

凡在城市、县城、建制镇、工矿区范围内使用土地的单位和个人，为城镇土地使用税的纳税义务人。

1.城镇土地使用税由拥有土地使用权的单位或个人缴纳。包括：内资企业、外商投资企业和外国企业及外籍人员等。

2.土地使用权未确定或权属纠纷未解决的，由实际使用人纳税。

3.土地使用权共有的，由共有各方分别纳税。

4.土地使用权出租的，以出租人为纳税人。

三、适用税额

大城市 1.5-30 元，中等城市 1.2-24 元，小城市 0.9-18 元，县城、建制镇、工矿区 0.6-12 元。

经省、自治区、直辖市人民政府批准，经济落后地区土地使用税的适用税额标准可以适当降低，但降低额不得超过规定最低税额的 30%。经济发达地区土地使用税的适用税额标准可以适当提高，但须报经财政部批准。

【考点 2】减免税优惠

一、减免税基本规定

（一）国家机关、人民团体、军队自用的土地

（二）由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的土地

1.包括实行全额预算和差额预算管理的事业单位，不包括实行自收自支、自负盈亏的事业单位。

2.事业单位自用的土地，是指这些单位本身的业务用地。

3.企业办的学校、医院、托儿所、幼儿园，其自用的土地免征土地使用税。

（三）宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的土地

1.宗教寺庙自用的土地，是指举行宗教仪式等的用地和寺庙内的宗教人员生活用地。

2.公园、名胜古迹自用的土地，是指供公共参观游览的用地及其管理单位的办公用地。

（四）市政街道、广场、绿化地带等公共用地，非社会性的公共用地不能免税，如企业内部绿化、广场、道路用地不免。

（五）直接用于农、林、牧、渔业的生产用地

指直接从事种植、养殖、饲养的专业用地。农副产品加工厂占地和从事农、林、牧、渔业生产单位的生活、办公用地不包括在内。

（六）开山填海整治的土地

1.自行开山填海整治的土地和改造的废弃土地，从使用的月份起免缴土地使用税 5 年至 10 年。

2.开山填海整治的土地是指纳税人经有关部门批准后自行填海整治的土地，不包括纳税人通过出让、转让、划拨等方式取得的已填海整治的土地。

第九章 耕地占用税

【考点 1】纳税人和征税范围

一、纳税义务人

占用耕地建设建筑物、构筑物或从事非农业建设的单位和个人。

二、征税范围

1.国家所有和集体所有的耕地。

耕地是指种植农作物的土地，包括园地、林地、草地、农田水利用地、养殖水面、渔业水域滩涂以及其他农用地。

2.建设农田水利设施和直接为农业生产服务的生产设施占用耕地，不征收耕地占用税。

专为农业生产服务的灌溉排水、供水、供电、供热、供气、通讯基础设施；农业生产者从事农业生产必需的食宿和管理设施；其他直接为农业生产服务的生产设施。

【考点 2】税收优惠

一、免征

1.军事设施占用耕地

2.学校、幼儿园、社会福利机构、医疗机构占用耕地。

3.农村烈士遗属、因公牺牲军人遗属、残疾军人，以及符合农村最低生活保障条件的农村居民，在规定用地标准以内新建自用住宅，免征耕地占用税。

二、减征

1.铁路线路、公路线路、飞机场跑道、停机坪、港口、航道、水利工程占用耕地，减按每平方米 2 元的税额征税。

专用铁路和铁路专用线占用耕地的纳税。

专用公路和城区内机动车道占用耕地的纳税。

2.农村居民在规定用地标准以内占用耕地新建自用住宅，按照当地适用税额减半征收耕地占用税。

农村居民经批准搬迁，新建自用住宅占用耕地不超过原宅基地面积的部分，免征耕地占用税。

3.自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50%的税额幅度内减征城镇土地使用税等“六税两费”。

第十章 船舶吨税

【考点 1】税收优惠

一、直接优惠

下列船舶免征船舶吨税：

1. 应纳税额在人民币 50 元以下的船舶。
2. 自境外以购买、受赠、继承等方式取得船舶所有权的初次进口到港的空载船舶。
3. 吨税执照期满后 24 小时内不上下客货的船舶。
4. 非机动船舶（不包括非机动驳船），是指自身没有动力装置，依靠外力驱动的船舶。
5. 捕捞、养殖渔船，是指在中华人民共和国渔业船舶管理部门登记为捕捞船或者养殖船的船舶。
6. 避难、防疫隔离、修理、改造、终止运营或者拆解，并不上下客货的船舶。
7. 军队、武装警察部队专用或者征用的船舶。
8. 警用船舶。
9. 依照法律规定应当予以免税的外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的船舶。
10. 国务院规定的其他船舶（由国务院报全国人民代表大会常务委员会备案）。

二、延期优惠

在《吨税执照》期限内，应税船舶发生下列情形之一的，海关按照实际发生的天数批注延长《吨税执照》期限：

1. 避难、防疫隔离、修理、改造，并不上下客货。
2. 军队、武装警察部队征用。